

CURSO CACD



POLÍTICA INTERNACIONAL **PARA FUTUROS DIPLOMATAS**

CADERNO DE QUESTÕES

Aula 6

Direitos humanos
e saúde

PROFESSOR
BRUNO REZENDE

www.cursocacd.com

AULA 6

Direitos humanos e saúde

Principais temas cobrados na primeira fase do CACD

- Principais instrumentos de direitos humanos e participação do Brasil;
- Direito Internacional Humanitário;
- Declaração e Programa de Ação de Viena (1993);
- Comissão e Conselho de Direitos Humanos da ONU;
- Sistema interamericano de direitos humanos: tratados e funcionamento; participação do Brasil; reconhecimento da competência obrigatória da Corte IDH (1998);
- Migrações: apátridas, migrantes e refugiados; política migratória brasileira;
- Direitos das mulheres: foros, instrumentos e posições do Brasil;
- Combate ao racismo e à discriminação étnico-racial: instrumentos e posições do Brasil;
- Saúde: negociações multilaterais na Organização Mundial da Saúde (OMS) e na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Itens do edital: 13. O Brasil e a agenda internacional: 13.6. Direitos humanos e políticas de identidade: gênero, raça e religião como vetores da política mundial; 13.7. Migrações internacionais, migrantes, refugiados e apátridas; 19. Cooperação e diplomacia da saúde.

SUMÁRIO

Aula 6 – Direitos humanos e saúde	2
Questões do CACD	3
Questões de outras provas e concursos.....	12
 Gabaritos.....	 85

Este *Caderno de Questões* foi preparado exclusivamente para os alunos do curso *Política Internacional para Futuros Diplomatas* e pertence unicamente à pessoa cujos dados estão marcados acima. Seu compartilhamento, comercialização ou reprodução, com ou sem fins lucrativos, são proibidos. Em caso de dúvidas, escreva para contato@cursocacd.com.

As questões corrigidas na parte de exercícios da aula são destacadas com este símbolo: 🍌.



Questões do CACD

06.001 (CACD/IRBr 1997 – IRBr) O chamado Pacto de San José da Costa Rica (1969) é:

- A) a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
- B) um Pacto de Defesa Coletiva dos Países da América Central.
- C) um Pacto de Renúncia à Guerra dos Países da América Central.
- D) um Tratado de Assistência Recíproca dos Países da América Central.
- E) um Pacto de Paz somente entre Costa Rica, Honduras e El Salvador.

06.002 (CACD/IRBr 2000 – IRBr) Com relação ao tema dos direitos humanos ao longo da história, assinale a opção incorreta.

- A) A existência da democracia na Atenas clássica comprova o respeito aos direitos humanos já na Antiguidade.
- B) A Declaração dos Direitos, surgida por ocasião da Revolução Gloriosa, simbolizou a subordinação do rei ao Parlamento e, nesse sentido, o fim do absolutismo na Inglaterra.
- C) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um símbolo da derrocada do Antigo Regime na França.
- D) A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada há mais de 50 anos na ONU, foi redigida sob o impacto das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial.
- E) A Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em 1993, consagrou o desenvolvimento econômico dos povos como um direito universal.

(CACD/IRBr 2003 – Cespe/Cebraspe) Em contraste com a crise do multilateralismo dos anos 80, a última década do século XX constituiu um período de intensa mobilização dos foros diplomáticos parlamentares, fosse para enfrentar ameaças iminentes e localizadas à paz, fosse para apontar soluções para problemas de longo prazo que se vinham agravando no mundo desde o início da Idade Moderna. Uma das vertentes dessa mobilização, de escopo amplo e caráter não imediatista, foi impulsionado pelo fortalecimento das sociedades civis e produziu uma série de grandes conferências sob os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU) no campo social. Com características inéditas, essas conferências multilaterais legitimaram a presença na agenda internacional dos temas globais, antes reputadas matérias da alçada exclusiva das jurisdições nacionais.

Em 1990, os temas globais ainda eram chamados de novos temas na agenda internacional. A expressão se aplicava a algumas questões que não eram novas, mas vinham recebendo atenção renovada desde o início da distensão Leste-Oeste, na segunda metade dos anos 80, como o controle de armamentos, o narcotráfico, o meio ambiente e os direitos humanos. Envolvia, por outro lado, assuntos de definição imprecisa, como a



democracia e o terrorismo, ou de natureza polêmica, como a prestação de auxílio humanitário externo às vítimas de conflitos civis contra a vontade do governo dominante.

José Augusto Lindgren Alves. Relações Internacionais e temas sociais: a década das conferências. Brasília: IBRI, 2001, p. 31 e 43 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto anterior, de José Augusto Lindgren Alves, e levando em conta as novas configurações do cenário mundial, julgue os itens que se seguem.

06.003 Especialistas e militantes da causa dos direitos humanos, ainda que por caminhos ou motivações diferentes, acreditam que a forma tímida como esse tema tem evoluído no âmbito dos Estados e na vida cotidiana das sociedades deriva, em larga medida, do fato de que ele continua a ser visto – inclusive nas grandes conferências internacionais – como um fim em si mesmo, em vez da desejável condição de instrumento para a consecução da plena cidadania.

06.004 De 1948, quando foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, aos dias de hoje, a política exterior do Brasil portou-se de forma distinta em relação ao tema. À época do regime militar, assumiu posições defensivas e isolacionistas nos foros multilaterais. Com a redemocratização, o país avança e, ao lado de outras medidas, adere às convenções internacionais contra as distintas formas de discriminação e de tortura, além das que salvaguardam os direitos da criança e do refugiado.

06.005 Em aparente rota de colisão com a Carta de 1988, reconhecidamente voltada para a defesa dos direitos e das garantias individuais e coletivas, o Estado brasileiro tomou duas atitudes que foram alvo de protestos no país e no exterior. A primeira, menos de um ano após a promulgação da nova Constituição, foi não reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos relativamente a atos praticados por brasileiros. A segunda, mais recente, foi a extinção da Secretaria de Estado de Direitos Humanos.

(CACD/IRBr 2010 – Cespe/Cebraspe) Em relação ao direito internacional dos direitos humanos, julgue C ou E.

06.006 Atualmente, a garantia da eficácia dos direitos humanos compete principalmente à Corte Europeia dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, na França, e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica.

06.007 A Corte Interamericana de Direitos Humanos profere sentenças recorríveis pelos interessados, as quais declaram eventual violação de direito protegido por tratado, não lhe competindo, no caso concreto, determinar pagamento de indenização à parte lesada.

06.008 O Direito Internacional Humanitário, campo das ciências jurídicas com o objetivo de prestar assistência às vítimas de guerra, surgiu, efetivamente, com a primeira convenção de Genebra, em 1864.



06.009 O direito de Haia, assim chamado por ter seus fundamentos nas quatro convenções internacionais ocorridas nessa cidade, destina-se à proteção das vítimas de conflitos armados – feridos, enfermos, prisioneiros de guerra, náufragos, população civil e militares que estejam fora de combate.

(CACD/IRBr 2011 – Cespe/Cebraspe) Diversos autores têm imputado ao final da Guerra Fria e ao advento da globalização um recrudescimento do multilateralismo, consubstanciado em uma série de conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciada nos anos 90 do século passado. A respeito desse assunto, julgue (C ou E) o item subsequente.

 **06.010** A Declaração de Viena sobre os Direitos Humanos, emanada da conferência homóloga convocada pela ONU, em 1993, consagrou, em relação a esses direitos, os princípios da universalidade, da indivisibilidade, da objetividade e da não seletividade, que foram subscritos pela delegação brasileira no transcurso da conferência.

(CACD/IRBr 2014 – Cespe/Cebraspe) A preocupação com os direitos humanos é antiga, mas sua positivação internacional é fenômeno recente, iniciado no pós-Segunda Guerra Mundial. Acerca desse assunto, julgue (C ou E) os itens subsecutivos.

 **06.011** Assinada em 1948, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que não obrigue legalmente os Estados a cumprir suas disposições, não só influenciou muitas constituições nacionais, que expressam, em seu texto, o propósito de garantir a promoção e a proteção dos direitos humanos, mas também impulsionou a criação de convenções internacionais que visam proteger os direitos humanos.

06.012 É obrigação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) enviar anualmente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas uma lista vermelha, composta pelos países considerados responsáveis pela busca do refúgio de seus nacionais.

06.013 No continente americano, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto por dois órgãos permanentes, com sede em Washington: a Comissão Interamericana, que examina reclamações de indivíduos contra supostas violações aos direitos humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julga determinados casos de violações.

 **06.014** Criado em 2006, o Conselho de Direitos Humanos sucedeu a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos e, no atual Conselho, diferentemente do que ocorria na Comissão, não são secretas as votações para eleger seus membros.

(CACD/IRBr 2015 – Cespe/Cebraspe) Sabendo que a Constituição Federal de 1988 determina a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil, além de abrir

a possibilidade de que direitos reconhecidos em tratados internacionais se somem aos direitos e garantias fundamentais já consagrados no texto constitucional, julgue (C ou E) os seguintes itens.

 **06.015** O Brasil conta com juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos e integra a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo Brasília sediado sessão extraordinária da Corte Interamericana em novembro de 2013.

06.016 Criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, o Conselho de Direitos Humanos realiza, entre outras iniciativas, a Revisão Periódica Universal, mecanismo que permite a avaliação da situação dos direitos humanos em todos os Estados-membros das Nações Unidas.

06.017 Na Revisão Periódica Universal realizada em 2012, o Brasil recebeu cento e setenta recomendações nas mais diferentes áreas, como desenvolvimento e inclusão social; promoção da igualdade; educação; segurança alimentar; moradia adequada; memória e verdade; segurança, justiça e sistema prisional; e povos indígenas.

 **06.018** Em 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por consenso a resolução A/RES/68/167, intitulada *O direito à privacidade na era digital*, originalmente proposta por Brasil, Alemanha e EUA.

(CACD/IRBr 2017 – Cespe/Cebraspe) Acerca dos direitos humanos e de questões de gênero na política internacional, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.019 Direitos sociais relacionados à proteção do trabalho foram incluídos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em consequência da iniciativa do representante brasileiro no comitê de redação.

06.020 A promoção dos direitos das mulheres constituiu um aspecto importante da política externa norte-americana no período em que Hilary Clinton ocupou o posto de secretária de Estado.

06.021 Em 2015, o Reino Unido pôs em prática uma política externa feminista centrada na tríade: representação, direitos e recursos, o que gerou tensões com países árabes como a Arábia Saudita e o Egito.

 **06.022** Apesar dos esforços da delegada brasileira Bertha Lutz nas reuniões preparatórias, o texto final da Carta das Nações Unidas, assinado em 1945, não menciona a igualdade entre os sexos.

(CACD/IRBr 2017 – Cespe/Cebraspe) No que se refere à solução pacífica das controvérsias, incluindo-se os tribunais internacionais, julgue (C ou E) o item que se segue.

06.023 A Corte Interamericana de Direitos Humanos é competente para emitir parecer, a pedido de Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, sobre a compatibilidade entre quaisquer das leis internas desse Estado e a Convenção Americana de Direitos Humanos.

(CACD/IRBr 2018 – Cespe/Cebraspe) A respeito do tema refugiados, apátridas e migrantes, julgue (C ou E) os itens a seguir.

 **06.024** Em 2017, o número de pessoas que foram forçadas a se deslocar em razão de conflitos em países como a Síria retrocedeu, apesar do crescimento observado nos anos anteriores.

06.025 O texto do Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular foi aprovado em 2018 e sua natureza jurídica será a de um instrumento internacional não vinculante.

 **06.026** O Brasil é parte da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 e da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, tendo reconhecido pela primeira vez, em 2018, duas pessoas como apátridas.

 **06.027** Devido à inter-relação entre as condições de refugiado e de migrante econômico, as pessoas que cruzam a fronteira de seu país em busca de melhor padrão de vida também estão sob a proteção da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.

(CACD/IRBr 2018 – Cespe/Cebraspe) Julgue (C ou E) os itens a seguir, acerca do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário.

06.028 A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece a responsabilidade do Estado por violações de direitos humanos não apenas como resultado de uma ação ou omissão a ele diretamente imputável, mas também em virtude da falta de devida diligência do Estado em prevenir uma violação cometida por particulares.

06.029 A Corte Internacional de Justiça reconhece que o início de um conflito armado marca o fim automático da vigência do direito internacional dos direitos humanos no território em conflito, dando lugar à aplicação do direito internacional humanitário.

06.030 A proteção a civis em conflitos armados é regra absoluta de direito internacional humanitário e deve prevalecer mesmo nos períodos em que civis venham a engajar-se diretamente em hostilidades.

06.031 Se em conflitos armados internacionais um combatente capturado pelo inimigo tem a proteção que advém do status de prisioneiro de guerra, essa mesma proteção não é prevista em caso de conflitos armados não internacionais.

(CACD/IRBr 2019 – IADES) No que tange à relação do Brasil com as organizações internacionais, bem como aos procedimentos de negociação e internalização de convenções e tratados internacionais, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.032 O Pacto de San José da Costa Rica, aderido pelo Brasil e reconhecido no respectivo ordenamento como norma de caráter supralegal por decisão do Supremo Tribunal Federal, prevê, no próprio texto original, direitos humanos de primeira e segunda gerações.

(CACD/IRBr 2020 – IADES) Considerando aspectos da nacionalidade, da situação jurídica do estrangeiro, da apatridia e do asilo, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.033 O fato de o direito a ter uma nacionalidade estar consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 logrou praticamente a extinção do fenômeno da apatridia no século 21.

06.034 A concessão de asilo político é um dos princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, constitui ato discricionário do Estado e é outorgado como instrumento de proteção à pessoa, mas não será concedido a quem tenha cometido crime contra a humanidade.

- **06.035** A Lei de Migração (Lei no 13.445/2017) assegura, como um de seus princípios e de suas diretrizes, o acesso igualitário e livre dos migrantes a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social.

(CACD/IRBr 2020 – IADES) Em relação ao Direito dos Tratados e ao ordenamento jurídico brasileiro, julgue (C ou E) o item a seguir.



06.036 A Emenda Constitucional nº 45/2004 estabelece que os tratados e as convenções internacionais a respeito de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria simples dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais.

(CACD/IRBr 2022 – IADES) No que tange ao estudo acerca do direito dos tratados, bem como à atuação dos órgãos e das agências subsidiárias da Organização das Nações Unidas (ONU) no interesse da promoção da paz mundial, julgue (C ou E) os itens a seguir.

- **06.037** Em que pese a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha, historicamente, apresentado uma composição de juízes com formação jurídica, tal requisito não é exigido pelos diplomas e regulamentos internacionais que integram o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos.

(CACD/IRBr 2022 – IADES) Quanto às problemáticas da nacionalidade, de situação jurídica do estrangeiro e da apatridia, considerando o sistema jurídico brasileiro em sua completude, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.038 Em harmonia com o novo marco normativo das migrações no Brasil, inaugurado pela Lei de Migração, o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento.



**06.039**

A política migratória brasileira, estabelecida pela Lei de Migração, rege-se por princípios e diretrizes, como os da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, da não criminalização da migração e da acolhida humanitária.

(CACD/IRBr 2023 – IADES) O Brasil tem participado ativamente da Organização dos Estados Americanos (OEA) desde a sua criação em 1948. A estrutura da OEA inclui o sistema interamericano de direitos humanos, um dos sistemas regionais de direitos humanos, juntamente com o sistema europeu e o sistema africano. Esses sistemas garantem a prevalência dos direitos humanos nos respectivos continentes quando os Estados falham em seu dever de proteger e promover direitos no próprio território. A esse respeito, julgue (C ou E) os itens seguir.

**06.040**

O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconhece a competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

06.041

Qualquer cidadão brasileiro pode recorrer ao sistema interamericano de direitos humanos por meio de petição, que deve ser obrigatoriamente apresentada por advogado(a) designado(a) para esse propósito.

06.042

Em casos de violações graves e urgentes ocorridas no território brasileiro, em que há risco de danos irreparáveis, pode-se apresentar pedido de medidas cautelares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

**06.043**

Casos apresentados ao sistema interamericano de direitos humanos tiveram importantes repercussões no Brasil, como o caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, que levou à aprovação da Lei Maria da Penha.

(CACD/IRBr 2023 – IADES) Eu sou migrante, mas ninguém espera que eu arrisque minha vida num barco avariado ou a cruzar um deserto num caminhão para encontrar trabalho fora do meu país. A migração segura não pode limitar-se à elite global.

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Disponível em: <<https://news.un.org/pt/focus/migrantes-e-refugiados>>. Acesso em: 25 jul. 2023.

Na perspectiva do fragmento de texto apresentado, acerca dos movimentos migratórios internacionais e intranacionais, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.044

A consolidação de grupos de migrantes em seus novos lugares de vida passa por ampla inserção no mercado de trabalho, pelo reconhecimento social, pela representação política e pelas possibilidades de esses sujeitos participarem da vida social dos países que os recebem.

06.045

As migrações envolvem uma série de conflitos tanto na saída do país de origem quanto na chegada ao novo país. O preconceito e a discriminação são aspectos meramente culturais dos países receptores com os



grupos de migrantes internacionais dissolvidos enquanto esses grupos não se inserem no mercado de trabalho.

06.046 Os migrantes, sejam eles na escala internacional ou intranacional, enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em geral ocupando postos de trabalho com baixos salários, jornadas exaustivas e situações de exploração.

06.047 Os refugiados políticos são uma categoria à parte na tipologia das migrações internacionais, pois seu status de vulnerabilidade não os coloca na condição de migrantes, sendo reconhecidos como sujeitos em deslocamento temporário nos países que os recebem.

(CACD/IRBr 2023 – IADES) A respeito do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do ordenamento jurídico brasileiro, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.048 De acordo com a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados.

06.049 Segundo a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, em nenhum caso podem ser invocadas circunstâncias excepcionais, como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência política, como justificativa para tortura.

06.050 Embora em 2023 o Brasil não seja membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, as resoluções adotadas pelo referido órgão são vinculantes para o País.

06.051 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância são equivalentes às emendas constitucionais, conforme o disposto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988, uma vez que foram aprovadas, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

(CACD/IRBr 2024 – Cebraspe) Considerando a prioridade conferida pelo governo brasileiro às iniciativas de proteção e promoção dos direitos humanos e de direitos sociais junto aos organismos internacionais, julgue (C ou E) os próximos itens.

 **06.052** O Brasil copreside a Coalizão Global para a Justiça Social, iniciativa lançada, no início de 2024, pela OIT, organismo que foi criado no contexto do final da Primeira Guerra Mundial e que atualmente passa por um processo de reforma em relação ao seu caráter intergovernamental, a fim de incorporar representantes de empregadores e trabalhadores.

 **06.053** Embora a Agenda 2030, adotada em 2015 no âmbito das Nações Unidas, tenha estabelecido 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Brasil assumiu recentemente também, de forma voluntária, um 18.º ODS inédito, por meio do qual o país se compromete a



eliminar o racismo e a discriminação étnico-racial, em todas as suas formas, contra os povos indígenas e afrodescendentes.



06.054

Em janeiro de 2023, a diplomacia brasileira atualizou seu posicionamento em fóruns e mecanismos internacionais que tratam da pauta de gênero e direitos de mulheres e meninas, com destaque para a dissociação do Brasil da Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família, sob a justificativa de o referido documento apresentar entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos, o que poderia comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre o assunto.



06.055

Por ter assumido, em 2024, mandato eletivo no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da ONU, com direito de voz e voto, o Brasil deverá submeter-se, até o final do seu mandato, em 2026, a exame de revisão periódica universal de seus padrões de direitos humanos, por meio de relatórios regulares do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério dos Povos Indígenas.

(CACD/IRBr 2024 – Cebraspe) A respeito das temáticas ou tendências globais relevantes para a reflexão e o planejamento estratégico das relações internacionais do Brasil, julgue (C ou E) o seguinte item.



06.056

No início de 2024, a OMS adotou um tratado sobre prevenção, prontidão e resposta a pandemias, de cujas negociações o Brasil participou ativamente, tendo defendido amplo acesso a produtos médicos em contextos de emergências sanitárias, assim como a busca por maior diversificação geográfica da produção de insumos e materiais de saúde, com reforço da produção local.

(CACD/IRBr 2024 – Cebraspe) Considerando que o direito internacional se desenvolve, entre outros meios, pela elaboração de tratados internacionais e de decisões de tribunais internacionais, julgue (C ou E) o item seguinte, a respeito do desenvolvimento do direito internacional contemporâneo.

06.057

Segundo o jurista brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade, verifica-se, no direito internacional contemporâneo, um retorno às teorias clássicas do direito internacional público, em processo histórico de humanização do direito internacional.

(CACD/IRBr 2024 – Cebraspe) No que se refere ao direito internacional humanitário, julgue (C ou E) os itens subsequentes.

06.058

Uma das normas básicas do Direito Internacional Humanitário, o princípio da distinção obriga os beligerantes a distinguir, em todas as circunstâncias, entre pessoas e bens civis, por um lado, e combatentes e objetivos militares, por outro lado, e os civis que temporariamente participem diretamente das hostilidades continuam amparados por essa norma fundamental.



06.059 De acordo com o princípio da proporcionalidade, ainda que determinado alvo de ataque seja militarmente legítimo, não deverá haver ataque se os danos civis colaterais forem desproporcionais ao ganho militar dele advindo.

(CACD/IRBr 2025 – Cebraspe) No que se refere aos movimentos migratórios nacionais e internacionais e à formação e à estrutura dos blocos econômicos internacionais, julgue o item subsequente.

06.060 No contexto dos movimentos migratórios internacionais, os refugiados climáticos são formalmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas e gozam de direito à proteção legal garantida pelos tratados internacionais em vigor.

Questões de outras provas e concursos

(Senado Federal 2002 – Cespe/Cebraspe) No âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos

06.501 tem por funções principais promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e supervisionar sua observância no território de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), sejam eles partes ou não na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, além de servir como órgão consultivo da OEA nessa matéria.

06.502 atua, no que se refere ao procedimento de recebimento e trâmite de denúncias individuais de violações de direitos humanos, como instância preliminar e facultativa de acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

06.503 admite petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos por um Estado, ainda que formuladas por um indivíduo, sem a necessidade de este constituir um advogado.

06.504 estabelece como requisito de admissibilidade de uma denúncia o prévio esgotamento dos recursos da jurisdição interna do Estado denunciado, ainda que haja demora na apreciação dos mencionados recursos.

06.505 não permite a solução consensual, uma vez admitida a denúncia.

(Senado Federal 2002 – Cespe/Cebraspe) No âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos

06.506 admite como partes, no procedimento perante ela realizado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os Estados que declarem reconhecer como obrigatória a sua jurisdição e a vítima ou seu representante legal.

06.507 tem competência para atribuir responsabilidade do Estado em relação à violação de outros tratados específicos de direitos humanos.

06.508 pode determinar medidas provisórias, ou medidas urgentes, por meio de seu presidente, quando a Corte não estiver reunida, mesmo antes de o caso ter chegado ao seu conhecimento, mas somente se tal caso estiver sob exame da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e se esta tiver solicitado as mencionadas medidas.

06.509 paralisa o procedimento, quanto ao mérito, uma vez apresentadas exceções preliminares por parte do Estado demandado.

06.510 conta, segundo sua jurisprudência sobre reparações de danos causados a vítimas de violações de direitos humanos, com a possibilidade de desenvolver mecanismos para restabelecer o status quo ante que venha a substituir a mera indenização pecuniária.

06.511 (OAB 2004 – Cespe/Cebraspe) Para a apresentação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos de petição individual contendo denúncias ou queixas de violação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos por um Estado-parte, devem-se cumprir pressupostos processuais e de admissibilidade. Considerando esses pressupostos, a parte peticionária

A) pode ser qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos.

B) deve constituir advogado.

C) deve demonstrar a sua condição de vítima ou comprovar a autorização expressa da vítima ou dos familiares desta.

D) deve comprovar, em qualquer caso, que interpôs e esgotou, previamente, todos os recursos de jurisdição interna.

06.512 (Eletrobrás 2005 – NCE/UFRJ, adaptada) Acerca dos direitos humanos, é INCORRETO afirmar que:

A) a universalidade dos direitos humanos é possível em meio à diversidade cultural, como reconhecido na Declaração Universal, nos dois Pactos de Direitos Humanos da ONU de 1966 e nas duas Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã, 1968, e Viena, 1993);

B) apesar de haver promovido a consagração dos direitos humanos no século XX, a Declaração Universal dos Direitos do Homem tornou-se obsoleta no século XXI, por ser particularista e relativa apenas às questões de violação de direitos do pós-guerra, sem abranger, portanto, um ideal comum a diversas culturas e tendências em um mundo globalizado;

C) observa-se atualmente uma convergência dos instrumentos sobre direitos humanos, em níveis global e regional, sendo que os diversos instrumentos se complementam, o que desvia o foco de atenção da clássica delimitação de



competências para a garantia de uma proteção cada vez mais eficaz dos direitos humanos;

D) a dimensão que hoje se imprime à proteção internacional é preventiva e tem por objeto particular a proteção de vítimas potenciais. Tal dimensão preventiva pode ser notada tanto na fase legislativa como na fase de implementação dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos;

E) as Nações Unidas vêm procurando avançar no aperfeiçoamento do sistema de relatórios sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, e da designação de relatores especiais para examinar ou investigar aspectos desses direitos, a fim de alcançar maior equilíbrio em sua implementação.

06.513 (DPE-SP 2006 – FCC) Maria da Penha Maia Fernandez durante anos de convivência matrimonial foi alvo de violência doméstica perpetrada por seu marido, o que culminou em tentativa de homicídio que a tornou paraplégica. Passados quinze anos da agressão, ainda não havia decisão final de condenação do agressor pelos tribunais nacionais e ele se encontrava em liberdade. Em caso semelhante, a medida adequada a tomar em face do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, seria

A) denunciar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que se iniciasse um processo contra o agressor de Maria da Penha.

B) denunciar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após o pleno esgotamento dos recursos da jurisdição interna brasileira, para que se iniciasse um processo contra o Brasil.

C) denunciar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que se iniciasse um processo contra o Brasil, não mais se aguardando o esgotamento dos recursos da jurisdição interna brasileira.

D) nenhuma, uma vez que o Estado Brasileiro não é responsável internacionalmente pelos atos criminosos de seus cidadãos, relacionados à violência doméstica.

E) denunciar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos para que se iniciasse um processo contra o Brasil.

06.514 (DPE-SP 2006 – FCC) Considere as afirmações seguintes, baseadas na Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial dos Direitos Humanos (Viena, 1993).

I. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados.

II. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase.

III. Embora particularidades nacionais devam ser levadas em consideração, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais.



IV. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e promovem livremente o desenvolvimento econômico, social e cultural, observadas as prescrições da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

SOMENTE estão corretas as afirmações

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, II e IV.

06.515 (DPE-SP 2006 – FCC) Comparando-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), pode-se afirmar que ambas reconhecem

- A) o Estado como fonte dos direitos fundamentais.
- B) a liberdade e a igualdade inerentes ao ser humano.
- C) a existência dos direitos individuais e sociais.
- D) a propriedade, individual ou coletiva.
- E) a necessidade de uma força pública para a garantia dos direitos.

(DPU 2007 – Cespe/Cebraspe) No que concerne à atuação internacional na área de direitos humanos, julgue os itens a seguir (Certo ou Errado):

06.516 Compõem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

06.517 A República Federativa do Brasil, que reconhece a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em nenhum momento foi ré por violações geradoras de responsabilidade internacional.

06.518 (Eletrobrás 2007 – UFRJ, adaptada) Os tratados internacionais de direitos humanos indicam vias de compatibilização dos dispositivos convencionais com os mecanismos do direito interno, de modo a prevenir conflitos entre as jurisdições internacional e nacional. Eles podem caracterizar-se pelos aspectos abaixo, EXCETO:

- A) impor aos Estados Partes o dever de provimento de recursos de direito interno eficazes;
- B) prever a possibilidade de “recurso judicial”;
- C) poder ser denunciados pelos Estados partes a qualquer tempo, conforme as conveniências nacionais;

D) prever a adoção pelos Estados Partes de medidas judiciais e administrativas para a realização de seu objeto e propósito;

E) contar com o concurso dos órgãos e procedimentos de direito público interno, promovendo uma interpenetração nos dois âmbitos de direito.

06.519 (ENADE 2006/Direito – INEP) Não há, em suma, um direito justo no céu dos conceitos platônico, e um direito imperfeito e injusto no nosso pobre e imperfeito mundo sublunar. O problema do Direito Natural não é descobrir esse celestial livro de mármore onde, gravadas a caracteres de puro ouro, as verdadeiras leis estariam escritas, e que, ao longo dos séculos, sábios legisladores terrenos não conseguiram vislumbrar.

(CUNHA, Paulo Ferreira da. *O ponto de Arquimedes: natureza humana, direito natural, direitos humanos*. Coimbra: Almedina, 2001. p. 94)

Considerando as reflexões contidas no texto, é possível afirmar sobre os direitos humanos na atualidade:

A) a afirmação histórica dos direitos humanos, desde o jusnaturalismo, se iniciou apenas muito recentemente, no final do século XX, por isso ainda são desconhecidos dos juristas.

B) o grande problema dos direitos humanos é o de que não estão positivados, por isso não são efetivados.

C) o problema atual dos direitos humanos é o de que, apesar de positivados e constitucionalizados, carecem de ser efetivados.

D) o problema atual dos direitos humanos é o de sua fundamentação lógica, na medida em que ainda são considerados deduções teológicas ou frutos de conjunturas econômicas.

E) os direitos humanos são, em todas as suas manifestações, garantias negativas da cidadania, por isso não carecem nenhum tipo de prestação econômica por parte do Estado.

06.520 (Eletrobrás 2007 – UFRJ 39, adaptada) Acerca dos direitos humanos, é correto afirmar que:

A) a universalidade dos direitos humanos é possível mesmo em meio à diversidade cultural, como disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, nos dois Pactos de Direitos Humanos da ONU de 1966 e nos documentos finais das duas Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã, 1968, e Viena, 1993);

B) a definitiva consagração dos direitos humanos no século XX se deu, sobretudo, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que se tornou obsoleta no século XXI, devido ao fato de ser particularista e relativa apenas às questões de violação de direitos do pós-guerra, sem abranger, portanto, um ideal comum a diversas culturas e tendências num mundo pluralizado;

C) observa-se atualmente uma divergência dos instrumentos sobre direitos humanos, em níveis global e regional, sendo que há dificuldades em sua



complementação, o que concentra o foco de atenção na delimitação de competências para a garantia de proteção;

D) a dimensão que hoje se imprime à proteção internacional é corretiva e tem por objeto particular a proteção de vítimas. Tal dimensão pode ser notada tanto na fase de implementação dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, quanto na fase legislativa;

E) as Nações Unidas não têm conseguido avançar no aperfeiçoamento do sistema de relatórios sobre os direitos individuais e sociais, o que se percebe sobretudo nas dificuldades de implementação e observância de tratados por parte dos Estados nacionais.

(ABIN 2008 – Cespe/Cebraspe) Do ponto de vista político, o mundo apresenta o aspecto de um grande caos: por um lado, a multiplicação de uniões econômicas regionais, por outro, o renascimento de nacionalismos, ascensão de fundamentalismo, Estados divididos. A maioria dos conflitos são internos, intraestatais. Além disso, redes internacionais de caráter mafioso e o crime organizado constituem novas ameaças porque controlam toda a espécie de circuitos clandestinos (prostituição, contrabando, tráfico de drogas, venda de armas, disseminação nuclear).

J. W. Vesentini. Novas geopolíticas – as representações do século XXI. Contexto, p. 75 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue o item a seguir.

06.521 A ascensão do fundamentalismo teve origem nos conflitos interétnicos, particularmente frequentes em países que abrigam diferentes povos, com diferentes religiões.

(ABIN 2008 – Cespe/Cebraspe) As migrações internacionais ocupam parte importante das diplomacias e dos serviços de defesa do Estado e dos cidadãos comuns que atravessam fronteiras diariamente, em todo o mundo. A respeito desse tema, julgue os itens seguintes.

06.522 A criminalização crescente das migrações econômicas e sociais denota que o direito de ir e vir da pessoa faz-se subalterno ao privilégio universal da livre circulação dos capitais.

06.523 Legislações draconianas, como as que vêm sendo adotadas pela União Europeia, expõem, por um lado, a noção de que a função histórica da grande imigração de africanos e asiáticos para o trabalho nas indústrias europeias do pós-guerra perdeu função histórica e, por outro, que a reciprocidade internacional em relação à América Latina, formada em parte por imensas levas de desterrados europeus, perdeu valor de direito internacional ante o realismo político dos interesses nacionais e comunitários europeus.

06.524 As migrações internacionais, amenizadas no continente africano diante do fim do ciclo belicoso interno das últimas décadas do século XX, deixou de ser um tema relevante das relações interestatais afro-europeias.



06.525 O Brasil, país marcado, no fim do século XIX e início do século XX, pelas imigrações europeias e asiáticas, fator importante para a formação do Brasil contemporâneo, mudou seu padrão migratório ao ter-se tornado também país de emigrantes.

06.526 A migração forçada ou enganosa, muitas vezes em forma de tráfico de pessoas, ainda que seja um tema de impacto internacional, possui modesta implicação na segurança dos Estados nacionais neste início de século.

06.527 (DPE-MS 2008 – VUNESP) A Corte Interamericana de Direitos Humanos

- A) é composta por doze juízes.
- B) terá casos submetidos à sua decisão somente pelos Estados-parte ou pela comissão Interamericana de Direitos Humanos.
- C) terá suas decisões ratificadas ou reformadas pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos como órgão recursal.
- D) poderá ter até dois juízes da mesma nacionalidade, não podendo, porém, tais juízes atuarem, simultaneamente, em casos que envolvam partes originárias de seu país.

06.528 (DPE-MS 2008 – VUNESP) No Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais veio a ser concretizada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 1988, por meio do seguinte instrumento jurídico:

- A) Convenção de Cartagena.
- B) Protocolo de San Salvador.
- C) Pacto de San José da Costa Rica.
- D) Declaração de Lima.

06.529 (DPE-MS 2008 – VUNESP) A Convenção que faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e que foi assinada em Belém do Pará é a Convenção Interamericana

- A) para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.
- B) para Prevenir e Punir a Tortura.
- C) contra a Corrupção.
- E) sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial.

06.530 (MP-RO 2008 – Cespe/Cebraspe) Após as consequências devastadoras da Segunda Guerra Mundial, os países resolveram criar uma organização multi e supranacional para regular as relações entre os povos. Nesse marco, surgiu, em 1945, a Carta das Nações, cujos fundamentos

visavam, essencialmente, à manutenção da paz internacional, que incluía a proteção da integridade territorial dos Estados frente à agressão e à intervenção externa; ao fomento entre as nações de relações de amizade, levando em conta os princípios de igualdade, soberania e livre determinação dos povos; e à realização de cooperação internacional para solução de problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, incluindo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, sem fazer distinção por motivos de raça, sexo, idioma ou religião. A Carta das Nações deu origem à ONU, que, posteriormente, criou uma carta de direitos – a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) – adotada e proclamada pela Resolução 217-A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Acerca dos direitos fundamentais previstos no documento mencionado no texto acima, assinale a opção incorreta.

A) A DUDH surgiu para atender ao clamor de toda a humanidade e buscou realçar alguns princípios básicos fundamentais para a compreensão da dignidade humana, entre eles, a liberdade e a igualdade.

B) A DUDH protege o genoma humano como unidade fundamental de todos os membros da espécie humana e também reconhece como inerentes sua dignidade e sua diversidade. Em um sentido simbólico, a DUDH reconhece o genoma como a herança da humanidade.

C) A DUDH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da barbárie.

D) A DUDH assegura o direito de resistência.

E) A DUDH assegura o direito de resistência. E A DUDH correlaciona o estabelecimento de uma compreensão comum dos direitos humanos com o seu pleno cumprimento.

(PGE-PB 2008 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Quanto aos direitos e garantias fundamentais, julgue (C ou E) o item a seguir.

06.531 Segundo a doutrina majoritária, a Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004 representou um grande retrocesso no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, visto que os tratados internacionais, nesse aspecto, conforme jurisprudência do STF, já eram recebidos como normas constitucionais, independentemente do quórum qualificado por ela instituído.

06.532 (DPE-PA 2009 – FCC) A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 inova a concepção de direitos humanos porque universaliza os direitos

A) civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, conferindo-lhes paridade hierárquica.

B) enunciados na Declaração francesa de direitos humanos, assegurando globalmente direitos civis e políticos e conferindo-lhes supremacia.

C) enunciados na Declaração do Povo Trabalhador e Explorado,



assegurando globalmente direitos econômicos, sociais e culturais, conferindo-lhes supremacia.

D) civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, conferindo maior hierarquia aos direitos civis e políticos.

E) enunciados na Declaração americana de direitos humanos, assegurando globalmente direitos de solidariedade e conferindo-lhes supremacia.

06.533 (DPE-PA 2009 – FCC) O acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão jurisdicional do sistema interamericano, é assegurado

A) apenas aos Estados-partes e à Comissão Interamericana, sendo sua competência contenciosa prevista mediante cláusula facultativa.

B) a todo e qualquer indivíduo, grupo de indivíduos e organização não governamental, sendo sua competência contenciosa prevista mediante cláusula facultativa.

C) apenas aos Estados-partes e à Comissão Interamericana, sendo sua competência contenciosa prevista mediante cláusula obrigatória.

D) a todo e qualquer indivíduo, grupo de indivíduos e organização não governamental, sendo sua competência contenciosa prevista mediante cláusula obrigatória.

E) apenas às organizações não governamentais legalmente constituídas em um ou mais Estados-membros da OEA, sendo sua competência contenciosa prevista mediante cláusula facultativa.

06.534 (DPE-PA 2009 – FCC) A Declaração Universal de Direitos Humanos

A) apresenta força jurídica vinculante, seja por constituir uma interpretação autorizada do artigo 55 da Carta das Nações Unidas, seja por constituir direito costumeiro internacional, conforme sustenta parte considerável da doutrina, consagrando ainda a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser nacional de qualquer Estado.

B) não apresenta qualquer força jurídica vinculante, consagrando a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser nacional de um Estado.

C) apresenta força jurídica vinculante, seja por constituir uma interpretação autorizada do artigo 55 da Carta das Nações Unidas, seja por constituir direito costumeiro internacional, conforme sustenta parte considerável da doutrina, consagrando ainda a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser pessoa.

D) não apresenta qualquer força jurídica vinculante, consagrando a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser nacional de um Estado-membro da ONU.

E) apresenta força jurídica vinculante, por constituir uma interpretação autorizada das modernas Declarações de direito, conforme sustenta parte

considerável da doutrina, consagrando ainda a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser nacional de um Estado-membro da ONU.

06.535 (DPE-PI 2009 – Cespe/Cebraspe, adaptada) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra Mundial. Nesse documento, marco da proteção internacional dos direitos humanos, foi afirmado que

- A) o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações.
- B) o Fundo Monetário Internacional não deve conceder empréstimos para países que usem mão de obra infantil.
- C) liberdade, igualdade e fraternidade são os três princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos.
- D) sanções econômicas deverão ser aplicadas pela ONU às nações que não adotarem as recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- E) deverá ocorrer intervenção humanitária pela ONU caso as nações não adotem as recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

06.536 (DPE-PI 2009 – Cespe/Cebraspe) A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica)

- A) reproduziu a maior parte das declarações de direitos constantes do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- B) foi adotada sem ressalvas pelo Brasil desde o seu início.
- C) proíbe o restabelecimento da pena capital nos países que a tenham abolido.
- D) não tratou do direito ao nome.
- E) indica a possibilidade de asilo no caso do cometimento de crimes comuns não vinculados à atividade política.

06.537 (DPE-PI 2009 – Cespe/Cebraspe) Os direitos fundamentais possuem determinadas características que foram objeto de detalhado estudo da doutrina nacional e internacional. A respeito dessas características, assinale a opção correta.

- A) O princípio da universalidade impede que determinados valores sejam protegidos em documentos internacionais dirigidos a todos os países.
- B) A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais não destaca o fato de que estes se vinculam ao gênero humano.
- C) É característica marcante o fato de os direitos fundamentais serem absolutos, no sentido de que eles devem sempre prevalecer, independentemente da existência de outros direitos, segundo a máxima do “tudo ou nada”.
- D) A imprescritibilidade dos direitos fundamentais vincula-se à sua proteção contra o decurso do tempo.

E) A inviolabilidade evita o desrespeito dos direitos fundamentais por autoridades públicas, entretanto permite o desrespeito por particulares.

06.538 (DPE-PI 2009 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Com relação aos mecanismos internacionais de proteção e monitoramento dos direitos humanos, assinale a opção correta.

A) O Tribunal de Nuremberg não teve nenhum papel histórico na internacionalização dos direitos humanos.

B) A ONU nasceu com diversos objetivos, como a manutenção da paz e segurança internacionais, entretanto a proteção internacional dos direitos humanos não estava incluída entre eles.

C) Quando foi adotada e proclamada por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por não ter sido aceito por todos os países, não teve importância histórica.

D) Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não há outros documentos relevantes no âmbito da proteção internacional global dos direitos humanos.

E) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 previu novas espécies de direitos humanos além daquelas previstas expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

06.539 (MPT 2009 – MPT) Assinale a alternativa INCORRETA: Sobre os mecanismos de implementação dos Direitos Humanos no âmbito da Organização dos Estados Americanos, pode-se afirmar:

A) Após a Segunda Guerra Mundial surgiu a necessidade de reorganizar o sistema interamericano de relações, quando se realizou a primeira Conferência Internacional de Estados Americanos.

B) Na Conferência de Bogotá foi elaborada a Carta da Organização dos Estados Americanos, tendo como principal função promover a observância e a proteção dos direitos humanos na América.

C) O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos tem como principal instrumento a Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana.

D) A competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos alcança todos os Estados-partes da Convenção Americana, em relação aos direitos humanos nela consagrados. Alcança ainda todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, em relação aos direitos consagrados na Declaração Americana de 1948.

06.540 (ALESP 2010 – FCC) É INCORRETO afirmar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU)



- A) foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas sob a forma de Resolução.
- B) é um tratado internacional que contém a obrigação legal de respeito aos princípios básicos de direitos humanos.
- C) elenca direitos cujos respeito e observância universal devem ser promovidos pelos Estados membros das Nações Unidas.
- D) elenca tanto direitos civis e políticos, como direitos sociais, econômicos e culturais.
- E) fixa a ideia de que os direitos humanos são universais e não relativos às peculiaridades sociais e culturais de determinada sociedade.

06.541 (ALESP 2010 – FCC) Considere:

- I. O primeiro reconhecimento normativo da igualdade essencial da condição humana remonta a 1776 e 1789, com a proclamação das liberdades individuais e da igualdade perante a lei, nos Estados Unidos e na França revolucionária.
- II. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) marca outra fase de regulamentação dos direitos do homem, seguindo os moldes liberais clássicos de não intervenção.
- III. A Declaração de Viena (1993) consagra dois aspectos que caracterizam a concepção contemporânea de direitos humanos: o alcance universal desses direitos e a unidade indivisível e interdependente que assumem.

Está correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e III.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) II e III, apenas.

(DPE/BA 2010 – Cespe/Cebraspe) Acerca dos mecanismos de proteção internacional de direitos humanos, julgue os itens subsequentes (Certo ou Errado).

06.542 A violação grave e sistemática dos direitos humanos das mulheres em um Estado pode ser investigada pelo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que recebe petições com denúncias de violação a esses direitos.

06.543 Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos pode apresentar diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação dos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado-parte.



(DPU 2010 – Cespe/Cebraspe) A CF, visando eliminar todas as formas de discriminação na sociedade brasileira, estabelece alguns valores e medidas para assegurar igualdade entre as pessoas. Com relação à discriminação racial, julgue o item subsecutivo (Certo ou Errado).

06.544 A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelo repúdio ao racismo.

(DPU 2010 – Cespe/Cebraspe) Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue os itens a seguir (Certo ou Errado).

06.545 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação.

06.546 Os direitos humanos são indivisíveis, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.

(DPU 2010 – Cespe/Cebraspe) Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue o item a seguir (Certo ou Errado).

06.547 Entre os diversos órgãos especializados que tratam da proteção dos direitos humanos, inclui-se a Corte Internacional de Justiça, órgão das Nações Unidas cuja competência alcança não só os Estados, mas também quaisquer pessoas físicas e jurídicas, as quais podem encaminhar suas demandas diretamente à Corte.

(DPU 2010 – Cespe/Cebraspe) No que concerne ao sistema interamericano de direitos humanos, julgue os itens que se seguem (Certo ou Errado).

06.548 Embora sem competência contenciosa, de caráter jurisdicional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem competência consultiva, relativa à interpretação das disposições da Convenção Americana e das disposições de tratados concernentes à proteção dos direitos humanos.

06.549 Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) podem apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado-parte.

06.550 (MP-RO 2010 – Cespe/Cebraspe) Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,

A) possui valor meramente declaratório; portanto, não gera obrigações aos

Estados.

B) gera obrigações somente para Estados soberanos que a ratificaram e promulgaram para fins de incorporação ao direito interno.

C) foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura.

D) é ato de organização internacional, de modo que prescinde de incorporação ao direito interno, como se exige para tratados ordinários de direitos humanos.

E) constitui relevante tratado internacional do período posterior à Segunda Guerra.

06.551 (DPE-AM 2011 – IC) A respeito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta:

A) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão jurisdicional destinado a resolver os casos de desrespeito aos direitos humanos levados a efeito pelos Estados-membros da OEA que ratificaram a Convenção Americana.

B) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por nove juízes provenientes dos Estados-membros da OEA, escolhidos dentre juristas de alto renome, que gozam das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos.

C) A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui competência consultiva e contenciosa.

D) Os particulares e as instituições privadas estão impedidos de ingressar diretamente na Corte.

E) As sentenças proferidas pela Corte Interamericana são definitivas e inapeláveis.

06.552 (OAB 2011 – FGV) Com relação aos chamados “direitos econômicos, sociais e culturais”, é correto afirmar que

A) são direitos humanos de segunda geração, o que significa que não são juridicamente exigíveis, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos.

B) são previstos, no âmbito do sistema interamericano, no texto original da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

C) formam, juntamente com os direitos civis e políticos, um conjunto indivisível de direitos fundamentais, entre os quais não há qualquer relação hierárquica.

D) incluem o direito à participação no processo eleitoral, à educação, à alimentação e à previdência social.



06.553 (OAB 2011 – FGV) A respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinale a alternativa correta.

- A) Já antes do fim da II Guerra Mundial ocorreu a internacionalização dos direitos humanos, com a limitação dos poderes do Estado a fim de garantir o respeito integral aos direitos fundamentais da pessoa humana.
- B) A limitação do poder, quando previsto na Constituição, garante por si só o respeito aos direitos humanos.
- C) A criação de normas de proteção internacional no âmbito dos direitos humanos possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais forem omissas.
- D) A internacionalização dos direitos humanos impõe que o Estado, e não o indivíduo, seja sujeito de direitos internacional.

06.554 (SJCDH-BA 2010 – FCC) São princípios fundamentais proclamados no artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948:

- A) a igualdade entre homens e mulheres e a liberdade de pensamento e religião.
- B) a presunção de inocência e a inviolabilidade da vida privada.
- C) o amplo acesso à educação e ao trabalho.
- D) a liberdade de ir e vir e o direito de buscar asilo em outros países.
- E) a liberdade, a igualdade e a fraternidade.

06.555 (TJ-ES 2011 – Cespe/Cebraspe) A Declaração Universal dos Direitos Humanos

- A) não trata de direitos econômicos.
- B) trata dos direitos de liberdade e igualdade.
- C) trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos.
- D) não faz referência a direitos políticos.
- E) não faz referência a direitos culturais e à bioética.

06.556 (TRF-5 2011 – Cespe/Cebraspe) A Declaração Universal dos Direitos Humanos

- A) não trata de direitos econômicos.
- B) trata dos direitos de liberdade e igualdade.
- C) trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos.
- D) não faz referência a direitos políticos.
- E) não faz referência a direitos culturais e à bioética.



(AGU 2012 – Cespe/Cebraspe) No que concerne aos direitos humanos no âmbito do direito internacional, julgue os itens que se seguem.

06.557 De acordo com a Corte Internacional de Justiça, as disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de caráter costumeiro, estabelecem obrigações *erga omnes*.

06.558 Na sentença do caso Gomes Lund versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que o dever de investigar e punir os responsáveis pela prática de desaparecimentos forçados possui caráter de *jus cogens*.

06.559 Em casos que envolvam a prática de tortura sistemática, a Convenção Americana de Direitos Humanos permite o acesso direto do indivíduo à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

06.560 **(ANAC 2012 – Cespe/Cebraspe, adaptada)** Julgue o item a seguir, relativo às relações internacionais.

1) Em 1966, dois documentos foram produzidos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, dividindo-se os direitos humanos em dois grandes grupos: um tratado sobre direitos civis e políticos e outro sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Esses dois tratados, juntamente com seus protocolos opcionais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são conhecidos como “*International Bill of Rights*”.

(ANAC 2012 – Cespe/Cebraspe) Acerca da ordem mundial e da atuação do Brasil no cenário internacional, julgue (C ou E) o item que se segue.

06.561 A adesão do Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ocorreu durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

06.562 **(CGU 2012 – ESAF)** “Os direitos humanos podem ser exercidos simultaneamente e encontram limites nos outros direitos igualmente consagrados na Constituição. Assim, pode ocorrer um conflito entre direitos e nesse caso é preciso uma solução coerente que harmonize ambos os direitos.” Esse conceito representa a seguinte característica dos Direitos Humanos:

- A) Limitabilidade.
- B) Complementaridade.
- C) Relatividade.
- D) Inter-relação.
- E) Indisponibilidade.

06.563 **(CGU 2012 – ESAF)** “Os direitos humanos não devem ser analisados isoladamente, com prevalência de um conjunto de direitos



humanos sobre os demais.” Esse conceito representa a seguinte característica dos Direitos Humanos:

- A) Indivisibilidade.
- B) Indisponibilidade.
- C) Generalidade.
- D) Efetividade.
- E) Essencialidade.

06.564 (CGU 2012 – ESAF, adaptada) Considerando os precedentes históricos da evolução dos Direitos Humanos, marque a opção incorreta.

- A) No contexto histórico em que houve o desenvolvimento laico do pensamento jusnaturalista, entre os séculos XVII e XVIII, as ideias acerca da dignidade da pessoa humana começaram a ganhar relevância.
- B) O registro escrito de direitos em um documento difundiu-se a partir da segunda metade da Idade Média, ocasião em que foram registrados direitos de comunidades locais.
- C) A Magna Carta de 21 de junho de 1215 aponta a judicialidade, um dos princípios do Estado de Direito.
- D) O *Rule of Law* consiste na sujeição de todos ao império do Direito e é expressão da *Common Law*, que inclui o direito judiciário inglês, o qual se desenvolveu a partir do século XII.
- E) O filósofo John Locke, ao final do século XV, foi quem pela primeira vez cunhou a expressão *dignitas humana*.

06.565 (CGU 2012 – ESAF) Marque a opção incorreta.

- A) Os Fundamentos e Princípios dos Direitos Humanos têm como finalidade a observância e proteção da dignidade da pessoa humana de maneira universal.
- B) Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e Direitos do Homem não possuem o mesmo significado. Assim, a primeira nomenclatura surgida foi a dos Direitos Fundamentais, a qual remonta a época do jusnaturalismo.
- C) A concepção contemporânea de Direitos Humanos destaca que eles são vistos como uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais.
- D) Surge uma concepção denominada pós-contemporânea dos Direitos Humanos com a Declaração de Viena.
- E) Tendo em vista a influência do pensamento religioso e do sistema político, as diversas teorizações sobre direitos humanos encontram-se profundamente relacionadas às prerrogativas estamentais e à hierarquia secular.

06.566 (CGU 2012 – ESAF) A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776 e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 são consideradas de grande relevância para o reconhecimento das garantias e proteção aos direitos humanos. Essas duas Declarações possuíam características em comum, exceto:

- A) os direitos declarados traziam uma conotação de direito natural.
- B) os direitos ainda eram concebidos como privilégios.
- C) garantiam o direito à propriedade.
- D) asseguravam direitos já inseridos na Constituição de seus Estados.
- E) os direitos tinham conotação individualista.

06.567 (CGU 2012 – ESAF) Considerando os direitos consagrados no Pacto de São José da Costa Rica, ao qual o Brasil subscreveu, marque a opção correta.

- A) o Pacto expressa que o direito à vida ocorre após a 12a semana de gestação.
- B) o Pacto expressa que é cabível a prisão do depositário infiel.
- C) o Pacto expressa que é cabível a pena de morte nos casos do cometimento de delitos políticos, quando graves.
- D) o Pacto expressa que a confissão não pode ser adotada como meio de prova.
- E) o Pacto expressa o impedimento de os Estados signatários abolirem a ação do Habeas Corpus de suas legislações.

06.568 (CGU 2012 – ESAF) Considerando que o Brasil é Estado Parte da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes como direitos que emanam da dignidade inerente à pessoa humana, marque a opção correta.

- A) Nos termos da Convenção, o termo “tortura” designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela informação, ainda que as dores ou sofrimentos sejam consequência unicamente de sanções legítimas.
- B) Nos casos de guerra, devido às circunstâncias excepcionais, é possível justificar-se o uso de tortura.
- C) Não se concederá a extradição de pessoa quando houver razões para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura.
- D) É vedado a um Estado Parte deter pessoa de nacionalidade diversa suspeita de praticar tentativa de tortura.
- E) O apátrida vítima de tortura deverá comunicar o ocorrido, imediatamente, a qualquer Estado Parte.



(DPE/ES 2012 – Cespe/Cebraspe) Julgue os seguintes itens, sobre a teoria geral, a afirmação histórica, os fundamentos e a universalidade dos direitos humanos.

06.569 A hermenêutica diatópica constitui proposta de superação do debate sobre universalismo e relativismo cultural.

06.570 A universalidade e a indivisibilidade são características próprias da concepção contemporânea dos direitos humanos.

06.571 A concepção contemporânea dos direitos humanos surgiu com o término da Primeira Grande Guerra Mundial.

06.572 As três gerações de direitos humanos demonstram que visões de mundo diferentes refletem-se nas normas jurídicas voltadas à proteção da pessoa.

06.573 A universalidade dos direitos humanos, necessariamente, impõe a visão de mundo ocidental plasmada na Declaração Universal de Direitos Humanos.

(DPE/ES 2012 – Cespe/Cebraspe) Julgue os itens que se seguem, referentes ao direito internacional dos direitos humanos e ao sistema interamericano de direitos humanos.

06.574 No exercício de sua competência consultiva, a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode considerar qualquer tratado internacional aplicável aos Estados americanos.

06.575 A Carta das Nações Unidas não integra o núcleo de direito internacional dos direitos humanos, pois apenas institui um organismo internacional.

06.576 A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos.

06.577 Nos termos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a autodeterminação dos povos esgota-se na possibilidade de estabelecer livremente o seu estatuto político.

06.578 O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais relaciona o direito ao trabalho ao gozo das liberdades políticas fundamentais.

06.579 Nos termos da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a exclusão de direitos baseada unicamente na origem nacional também poderá caracterizar discriminação racial.

06.580 **(MPT 2012 – MPT)** Assinale a alternativa INCORRETA:

A) A Declaração do Milênio das Nações Unidas reforça o dever dos Estados de administrar os desafios globais de forma solidária, em um modo que distribua custos e responsabilidades, de acordo com os princípios básicos da igualdade e justiça social. Aqueles que sofrem, ou menos beneficiados,



merecem ajuda daqueles que mais se beneficiam.

B) Direitos de primeira geração são direitos que resultaram da influência do socialismo, voltados ao bem-estar social, como o direito ao trabalho, à saúde e à educação.

C) Os direitos sociais destinam-se a propiciar aos indivíduos a participação no bem-estar social, apresentando uma dimensão positiva, que enseja o dever do Estado de propiciar estes direitos, não apenas de abster-se de intervir.

D) Consoante a Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas, os indivíduos e povos indígenas têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos estabelecidos no direito trabalhista internacional e nacional aplicável.

06.581 (OAB 2012 – FGV) A respeito da Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo Brasil, assinale a alternativa correta.

A) Uma vez que a Convenção tem como objetivo proteger um grupo específico, não pode ser considerada como um documento de proteção internacional dos direitos humanos.

B) A Convenção possui um protocolo facultativo, que permite a apresentação de denúncias sobre violação dos direitos por ela consagrados.

C) A Convenção permite que o Estado-parte adote, de forma definitiva, ações afirmativas para garantir a igualdade entre gêneros.

D) A Convenção traz em seu texto um mecanismo de proteção dos direitos que consagra, por meio de petições sobre violações, que podem ser protocoladas por qualquer Estado-parte.

06.582 (OAB 2012 – FGV) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos preveem em seu texto mecanismos de proteção, efetivação e monitoramento dos Direitos Humanos consagrados em seus respectivos textos. É correto afirmar que, em ambos os pactos, encontra-se o seguinte mecanismo:

A) envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados.

B) acusação de regresso de proteção dos direitos, que poderá ser protocolada por qualquer Estado-parte, inclusive o próprio analisado.

C) sistemática de petições, que deverão ser elaboradas e protocoladas por um Estado-parte diferente daquele que está sendo acusado.

D) envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados, que deverão ser elaborados e protocolados por um Estado-parte diferente daquele que está sendo analisado.

06.583 (OAB 2012 – FGV) A Resolução 96 (I), de 11 de dezembro de 1946, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou



que o genocídio é um crime contra o Direito Internacional. Nesse passo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio afirmou que

A) as partes contratantes da Convenção confirmam que o genocídio configura crime contra o Direito Internacional, exceto se cometido em tempo de guerra.

B) o genocídio é entendido como o assassinato de membros de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com a intenção de destruí-lo no todo, não se entendendo como tal, dano grave à saúde do grupo.

C) os atos tentados ou consumados, bem como a cumplicidade para cometer genocídio, serão punidos, mas a incitação ao cometimento de genocídio, ainda que direta e pública, não será punida.

D) a transferência forçada de menores de um grupo religioso para outro grupo religioso, cometida com a intenção de destruir aquele, considera-se genocídio.

(PC-AL 2012 – Cespe/Cebraspe) Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), julgue os itens seguintes (Certo ou Errado).

06.584 Somente os Estados-partes e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm o direito de submeter um caso à decisão da Corte Internacional de Direitos Humanos.

06.585 É assegurado a qualquer pessoa apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação da CADH por um Estado-parte.

(Bolsa IRBr 2013 – Cespe/Cebraspe) Com relação ao posicionamento do Brasil a respeito de temas relevantes na agenda internacional contemporânea, julgue os itens subsecutivos.

06.586 Somente na década de 90 do século passado, o Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos no âmbito das competências a ela atribuídas pelo Pacto de São José da Costa Rica.

(CPRM 2013 – Cespe/Cebraspe, adaptada) A respeito de fatos internacionais ocorridos a partir de 2010, julgue os itens a seguir.

06.587 Em 2010, os Estados Unidos da América passaram por outro escândalo de vazamento de documentos sigilosos, quando o sítio WikiLeaks publicou mais de cem mil documentos diplomáticos que tinham status de confidenciais e secretos.

06.588 Recentemente, um ex-analista de sistemas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América revelou ao mundo a espionagem em comunicações e tráfego de informações realizada pelo governo norte-americano. A espionagem tinha como alvo diversas



instituições e cidadãos norte-americanos e estrangeiros, incluindo aliados históricos do governo daquele país.

06.589 Tanto Edward Snowden, ex-analista de sistema da Agência de Segurança dos Estados Unidos da América, quanto o fundador e editor-chefe do WikiLeaks, Julian Assange, pediram asilo político a diversos países, mas suas solicitações foram aceitas apenas pelo Brasil, e, em julho de 2013, ambos encontravam-se abrigados em representações diplomáticas à espera da viagem.

06.590 (FAPEMIG 2013 – Fundep) Analise as afirmações abaixo enumeradas e a sequência de documentos solenes proclamadores dos direitos humanos.

I. Estabelece, pela primeira vez no Estado Moderno, a separação de poderes como garantia das liberdades civis, além de transferir da pessoa do monarca para o parlamento a competência de legislar e de criar tributos. Negava, todavia, a liberdade religiosa.

II. Notabilizou-se por reconhecer a universalidade dos direitos fundamentais que enunciava, além de declarar solenemente que qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos fundamentais não tem constituição.

III. Promove a internacionalização dos direitos humanos. A partir de seu advento, os direitos fundamentais ganharam relevo na esfera internacional e no ordenamento jurídico interno dos Estados. Na sua esteira, foram celebrados tratados internacionais destinados a confirmar o princípio da dignidade do ser humano.

Os documentos retratados em cada um dos itens acima são, respectivamente,

A) A *Magna Charta Libertatum*, de 1215; a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776; e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

B) O *Bill of Rights*, de 1689; a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789; e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

C) O *Bill of Rights*, de 1689, a Constituição Francesa, de 1787, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

D) O *Act of Settlement*, de 1701; a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787; e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948.

06.591 (FAPEMIG 2013 – Fundep) Entre as razões formalmente invocadas, pela ONU, para a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, NÃO se inclui

A) a natureza transcendental e mística do homem, criado que foi à imagem e semelhança de Deus.

B) o reconhecimento da dignidade inerente a todo homem como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.

C) a importância da proteção dos direitos humanos pelo Estado de Direito, de modo a evitar que o homem seja compelido à rebelião.

D) a consideração de que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade.

06.592 (FAPEMIG 2013 – Fundep) Analise as seguintes afirmativas sobre os direitos humanos fundamentais e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

() Os direitos humanos fundamentais relacionam-se diretamente com a garantia de não ingerência do Estado na esfera do indivíduo.

() São utilizadas, na prática, várias expressões para designar os direitos fundamentais do homem, tais como direitos humanos, liberdades públicas, direitos subjetivos públicos etc.

() Embora se atribua aos direitos humanos uma dimensão internacional, o processo de internacionalização dos direitos humanos sofre grande retrocesso como resultado da segunda guerra mundial.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V F F.

B) V V F.

C) F V F.

D) F F V.

06.593 (FAPEMIG 2013 – Fundep) Analise as seguintes afirmativas sobre os direitos fundamentais.

1. As previsões constitucionais sobre direitos fundamentais, embora autônomas, possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades.

2. A interpretação dos direitos fundamentais não deve tomá-los isoladamente, mas de forma conjunta com a finalidade de sua plena realização.

As características dos direitos humanos fundamentais a que se refere cada item acima são, respectivamente,

A) inalienabilidade e concorrência.

B) interdependência e efetividade.

C) imprescritibilidade e concorrência.

D) interdependência e complementaridade.

(MPOG 2013 – Cespe/Cebraspe) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

06.594 Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos podem ser internalizados com status constitucional, desde que sejam



aprovados, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros de cada casa.

06.595 (MPE/AC 2013 – Cespe/Cebraspe) No que concerne à relação entre os tratados internacionais de direitos humanos e o ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta.

- A) Os tratados internacionais de direitos humanos seguem a forma ordinária de incorporação de atos internacionais, conforme o modelo dualista adotado pela Constituição Federal.
- B) Os tratados internacionais de direitos humanos podem ser invocados, desde que tenham sido aprovados por decreto legislativo do Senado Federal.
- C) A aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos no plano interno inicia-se a partir do ato de assinatura do Estado brasileiro.
- D) Cabe ao Congresso Nacional ratificar os tratados internacionais de direitos humanos, que passam, com a ratificação, a ser exigíveis.
- E) Os tratados internacionais de direitos humanos possuem regime especial de incorporação, nos termos da EC n.º 45/2004.

06.596 (MPE/AC 2013 – Cespe/Cebraspe) No que se refere ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos, assinale a opção correta.

- A) O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre Direitos Cíveis e Políticos, adotados pela ONU, têm natureza jurídica de tratados internacionais, assim incorporados pelo Brasil.
- B) A Corte Europeia de Direitos Humanos, que compõe o quadro institucional da União Europeia, vincula apenas os países-membros desta.
- C) O Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde que ela foi instituída, tendo apoiado os processos que deram origem ao sistema interamericano de direitos humanos.
- D) A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem estatuto de tratado internacional e marca o início da chamada fase de universalização dos direitos do homem.
- E) O Tribunal Penal Internacional, importante instrumento de afirmação internacional dos direitos humanos, foi criado na década de sessenta do século passado.

06.597 (MPE/AC 2013 – Cespe/Cebraspe) Com referência à Declaração Universal sobre os Direitos da Criança de 1959 (DUDC), assinale a opção correta.

- A) Embora incorporada ao direito brasileiro à época de sua elaboração, a DUDC foi parcialmente derogada com o advento do ECA.



B) Eventuais emendas à DUDC promovidas em âmbito internacional gerarão efeitos no direito interno brasileiro somente após nova apreciação do Congresso Nacional.

C) Dada sua natureza jurídica, a DUDC não teve de ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro.

D) A DUDC foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como tratado internacional de direitos humanos, tendo sido aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria dos votos dos respectivos membros.

E) A aplicação da DUDC, cujo caráter é de *jus cogens*, é obrigatória, independentemente de retificação pelos Estados.

06.598 (MPE/AC 2013 – Cespe/Cebraspe) Em relação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a seu Protocolo Facultativo, que, assinados em Nova Iorque, em 30/3/1987, são considerados um avanço quanto à abrangência e à efetividade dos direitos humanos, assinale a opção correta.

A) A validade da referida convenção no ordenamento jurídico brasileiro independe de procedimento formal de incorporação.

B) Sendo a matéria da referida convenção prevista na CF, não é necessário que tal convenção seja invocada na ordem interna.

C) Os dispositivos da referida convenção são aplicados, no ordenamento jurídico brasileiro, somente de modo analógico, já que o documento não foi incorporado formalmente ao ordenamento nacional.

D) O Protocolo Facultativo da convenção trata da submissão dos Estados signatários à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

E) A referida convenção foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro nos termos inovadores da EC n.º 45/2004.

(MTE 2013 – Cespe/Cebraspe) No que se refere à Organização Internacional do Trabalho (OIT), julgue os seguintes itens.

06.599 Na composição dos órgãos da OIT, adota-se a regra geral do tripartismo.

06.600 As normas da OIT, compostas de convenções e recomendações, possuem natureza jurídica de tratados internacionais, vinculando os Estados que as ratifiquem.

(MTE 2013 – Cespe/Cebraspe) À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue o item que se segue, acerca do combate ao trabalho forçado.

06.601 A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe, expressamente, a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou de servidão.



(MTE 2013 – Cespe/Cebraspe) Com relação ao direito das pessoas com deficiência, julgue os seguintes itens.

06.602 No âmbito da OIT, existe convenção específica destinada à reabilitação profissional de pessoas com deficiência.

06.603 Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o indivíduo que tenha impedimento de longo prazo de natureza sensorial que possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade é considerado pessoa com deficiência.

(MTE 2013 – Cespe/Cebraspe) No que concerne à Convenção Internacional sobre a Proteção de Direitos de todos os Migrantes Trabalhadores e Membros de suas Famílias, julgue os itens que se seguem.

06.604 Membro da família de trabalhador migrante não pode ser privado de autorização de residência pela única razão de o trabalhador não ter cumprido obrigação decorrente de contrato de trabalho, ainda que a execução dessa obrigação constitua condição da autorização.

06.605 Deve ser conferido aos trabalhadores migrantes tratamento não menos favorável que aquele concedido aos nacionais do Estado do emprego, no que tange a condições de trabalho relativas a descanso semanal, férias remuneradas, trabalho suplementar e horário de trabalho.

06.606 Em regra, a referida convenção não se aplica aos refugiados, podendo, entretanto, ser-lhes aplicada caso haja disposição da legislação nacional pertinente do Estado-membro interessado prevendo sua aplicação.

06.607 (OAB 2013 – FGV) Sobre o sistema global de proteção dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta.

A) O Direito Humanitário, a Organização Internacional do Trabalho e a Liga das Nações são considerados os principais precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos, uma vez que rompem com o conceito de soberania, já que admitem intervenções nos países em prol da proteção dos direitos humanos.

B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos juntamente com a adoção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, podendo um Estado adotar ou não os seus postulados.

C) O sistema global restringe-se à Carta Internacional dos Direitos Humanos. Outros tratados multilaterais sobre Direitos Humanos, que se referem a violações específicas de direitos, tais como Convenção Internacional contra a Tortura, são facultativos e, consequentemente, não são considerados como parte do sistema global.

D) O sistema global é composto por mecanismos não convencionais de proteção dos direitos humanos. Tais mecanismos são aqueles criados por

convenções específicas de Direitos Humanos, de adoção facultativa para os Estados.

06.608 (OAB 2013 – FGV) Sobre as denúncias e o sistema de responsabilização por violação de Direitos Humanos, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta.

A) A Comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação, solidariamente.

B) A Comissão não possui competência para responsabilizar as pessoas naturais, podendo apenas determinar a responsabilidade das pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação.

C) A Comissão poderá responsabilizar tanto o Estado como as pessoas naturais e jurídicas, de direito público ou privado, que cometeram a violação. Neste caso a responsabilidade do Estado será subsidiária.

D) A Comissão não possui competência para atribuir responsabilidades individuais, podendo apenas determinar a responsabilidade internacional de um Estado membro da OEA.

(PGDF 2013 – Cespe/Cebraspe) Com relação ao estatuto jurídico dos tratados internacionais no direito brasileiro, julgue os próximos itens.

06.609 Ao Congresso Nacional é vedado rejeitar tratado internacional que, firmado pelo presidente da República, verse sobre direitos humanos.

06.610 Os tratados sobre direitos humanos incorporados ao direito pátrio e em conformidade com a CF revogam as leis ordinárias conflitantes.

(PGE/BA 2013 – Cespe/Cebraspe) No que se refere aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos de que o Brasil seja signatário, julgue os itens seguintes.

06.611 A Corte Interamericana de Direitos Humanos, composta de sete juízes, detém, além de competência contenciosa, de caráter jurisdicional, competência consultiva.

06.612 Suponha que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha determinado ao Estado brasileiro o pagamento de indenização a determinado cidadão brasileiro, em decorrência de sistemáticas torturas que este sofrera de agentes policiais estaduais. Nesse caso, a sentença da Corte deverá ser executada de acordo com o procedimento vigente no Brasil.

06.613 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, juntamente com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e outros atos internacionais compõem o denominado Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item a seguir.



06.614 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU), é classificada como fonte codificada do direito internacional e, portanto, está prevista no Estatuto da Corte Internacional de Justiça como ato de organização internacional.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) Julgue os itens que se seguem, relativos à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e aos seus instrumentos normativos.

06.615 O tripartismo é a forma de representação estatal adotada na Assembleia Geral da OIT, assim designada porque delegações de Estados-membros presentes na Assembleia Geral devem ser compostas por representantes dos três poderes do Estado.

06.616 As recomendações não devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional na forma pela qual se encaminham tratados, pois não devem ser objeto de aprovação legislativa.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item subsequente, relativo a informação e contrainformação no campo da segurança e defesa.

06.617 Ações de espionagem que visam a auscultar conversas ou ter acesso à correspondência de funcionários públicos, bem como obter documentos de missões diplomáticas, constituem violação de acordos internacionais, a exemplo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Julgue o item a seguir.

06.618 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu respectivo protocolo facultativo foram os primeiros atos internacionais aprovados como equivalentes a uma emenda constitucional pelo Congresso Nacional.

(Câmara dos Deputados 2014 – Cespe/Cebraspe) Em relação do estudo das relações internacionais e ao processo de globalização, julgue o item subsequente.

06.619 Um marco na proteção internacional dos direitos humanos foi a celebração da Conferência de Roma, em 1998, que aprovou a criação de um tribunal penal internacional para julgar crimes contra a humanidade e crimes de genocídio e de guerra.

(CEF 2014 – Cespe/Cebraspe) Em documento recentemente divulgado, a União Europeia manifestou-se a favor de uma governança da Internet mais “inclusiva, transparente e multilateral”. A declaração vem na esteira de revelações sobre as atividades de espionagem realizadas pelo governo norte-



americano. Dados vazados pelo analista Edward Snowden expuseram o monitoramento de chefes de Estado e o amplo acesso à movimentação de internautas pela Agência Nacional de Segurança dos EUA. *Governança em rede. In: Folha de S. Paulo. 15/2/2014. p. A2 (com adaptações).*

Tendo o fragmento de texto como referência inicial e considerando a amplitude do tema por ele abordado, julgue os itens que se seguem.

06.620 A defesa que a União Europeia faz de uma governança mais aberta da Internet reflete os interesses dos mais recentes integrantes do bloco, ou seja, os países do Leste europeu, em especial a Rússia, que aderiram ao projeto integracionista com a promessa de que seu já acentuado desenvolvimento tecnológico seria impulsionado.

06.621 Conforme as denúncias de Edward Snowden, a espionagem eletrônica norte-americana alcançou os chefes de Estado de todo o mundo, ressalvados apenas aqueles que pertenciam aos países considerados amigos por Washington.

06.622 (Fiocruz 2014 – Dom Cintra) A Organização Mundial da Saúde (OMS) é a agência das Nações Unidas especializada nas questões da saúde. São funções essenciais da OMS, EXCETO:

- A) assumir a liderança na discussão de questões críticas da saúde.
- B) influenciar a agenda global de investigação em saúde.
- C) orientar os orçamentos nacionais de saúde em áreas prioritárias.
- D) articular opções de política de saúde com base em evidência científica.
- E) oferecer apoio técnico e criar capacidade institucional sustentável.

06.623 (Fiocruz 2014 – Dom Cintra) A Assembleia Mundial da Saúde é o principal órgão decisório da OMS. As principais funções da Assembleia Mundial da Saúde são, EXCETO:

- A) definir as políticas da Organização.
- B) estabelecer as políticas de saúde dos países membros.
- C) nomear o Diretor-Geral.
- D) supervisionar as políticas financeiras da Organização.
- E) revisar e aprovar o projeto de orçamento-programa.

06.624 (Fiocruz 2014 – Dom Cintra) O conceito de “Cobertura universal de saúde” é definido pela OMS como o/a:

- A) provisão de atenção integral à saúde, incluindo doenças infecciosas e crônicas.
- B) provisão serviços integrados de prevenção, tratamento e reabilitação.
- C) acesso de toda população aos serviços de saúde que necessitem, sem risco de empobrecimento.



- D) assistência médica gratuita à toda população.
- E) regulamentação operacional para os seguros de saúde privados.

06.625 (Fiocruz 2014 – Dom Cintra) O Regulamento Sanitário Internacional (RSI) representa um:

- A) acordo jurídico vinculante para a prevenção e combate às ameaças de saúde pública.
- B) regulamento sobre medicamentos e insumos de saúde.
- C) padrão de organização dos serviços de saúde em caso de epidemias.
- D) programa universal de imunização e saneamento.
- E) plano integrado de promoção, atenção e recuperação da saúde.

06.626 (INCA/Ministério da Saúde 2014 – FUNCAB) A proteção dos direitos humanos foi consagrada como um dos objetivos da ONU na Carta de São Francisco, de 1945. Sobre a evolução do regime internacional de direitos humanos e a participação brasileiras na agenda, é correto afirmar que:

- A) o Brasil não participou da Conferência de Viena sobre Direitos Humanos, em 1993, uma vez que não aceitava a tese do universalismo dos direitos humanos.
- B) em 2006, foi criado o Conselho de Direitos Humanos, em substituição à Comissão de Direitos Humanos, e, como esta, também foi criticado por reportar-se ao Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC).
- C) a entrada do Brasil na Comissão de Direitos Humanos, em 1977, marcou o início de uma nova era na política externa brasileira de direitos humanos, caracterizada pela cooperatividade do país com os mecanismos de fiscalização e controle de violações a direitos humanos.
- D) um dos marcos da renovação da imagem do Brasil acerca do tema direitos humanos foi a ratificação do Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, e dos Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, durante o governo Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979.
- E) embora criada na década de 1940, a Comissão de Direitos Humanos da ONU (CDH), órgão subordinado ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC), cumpriu função mais de promoção do que de fiscalização de violações até o início dos anos de 1960. Somente na segunda metade daquela década, passou o órgão a cumprir efetivamente essa função, tendo recebido inclusive autorização expressa em resolução do ECOSOC.

06.627 (OAB 2014 – FGV) O sistema global de Direitos Humanos foi pensado para proteger as vítimas de violações ou ameaças de violações dos direitos humanos. Daí os variados mecanismos que buscam proteção ou reparações em face de diferentes violências. Contudo, dentro do sistema global há um tratado internacional que instituiu um órgão de caráter

permanente e independente voltado especificamente para o julgamento e a punição de indivíduos agressores e não diretamente para a proteção das vítimas. Assinale a opção que indica esse órgão.

- A) Corte Internacional de Justiça – Corte de Haia – instituída pela Carta das Nações Unidas.
- B) Conselho de Segurança da ONU, instituído pela Carta das Nações Unidas.
- C) Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma.
- D) Corte Europeia dos Direitos dos Homens, instituída pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

06.628 (UFRJ 2014 – UFRJ) Consoante a disciplina da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, NÃO se pode afirmar que:

- A) Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos, sendo que, enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente, não se pode executar a pena máxima.
- B) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos, assim como, em nenhuma hipótese, pode-se restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
- C) Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa, e toda pessoa, durante o processo, tem direito, em plena igualdade, de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.
- D) A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza e o acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos em nenhuma hipótese.
- E) Os processados e os menores devem em qualquer circunstância ficar separados dos condenados e dos adultos e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas ou à sua menoridade.

06.629 (UFRJ 2014 – UFRJ) Segundo a Lei Federal nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, órgão de deliberação exclusivamente coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça, tem competência para analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado.
- B) A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato constitutivo e deverá estar devidamente fundamentada.

C) O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR será sempre membro convidado para as reuniões do Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, com direito a voz, sem voto.

D) Em hipótese alguma será efetuada a deportação do estrangeiro que chegar ao território nacional para fronteira de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.

E) O ingresso irregular no território nacional não constituirá impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes, expressando sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira.

(AGU 2015 – Cespe/Cebraspe) Com relação ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, julgue os seguintes itens.

06.630 Sem prejuízo do direito de os Estados-partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos submeterem-se voluntariamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos termos da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória constante do Pacto de San José da Costa Rica, o referido tribunal internacional tem a faculdade, inerente às suas atribuições, de determinar o alcance de sua própria competência – *compétence de la compétence*.

06.631 As sentenças prolatadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos podem, após homologação pelo STJ, ser regularmente executadas em território brasileiro.

06.632 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos – órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos encarregado de promover e proteger os direitos humanos no continente americano – detém, juntamente com os Estados-partes do Pacto de San José da Costa Rica, competência exclusiva para a propositura de ações perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

(Bolsa IRBr 2015 – Cespe/Cebraspe) Acerca dos posicionamentos do Brasil no que tange à agenda internacional contemporânea, julgue os itens seguintes.

06.633 Apesar de o Brasil ser signatário de quase todos os instrumentos internacionais sobre promoção e proteção dos direitos humanos, a constituição brasileira veda a jurisdição de instâncias internacionais nessas matérias.

06.634 (ENADE 2015/Direito – INEP) Os direitos do homem nasceram, no discurso político moderno, como um pressuposto necessário para a autonomia dos particulares em face do Estado demarcado por governos absolutistas em uma Europa em fase de expansão capitalista. A ideologia liberal moderna, incorporada nas Declarações e que lhes fornece sustentação político-ideológica, tem como ponto de partida os direitos



naturais do homem tal como estabelecidos na teoria do contrato social, justificados pela natureza racional do homem, a serviço de um projeto liberal e burguês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, anunciou o que seria o início de uma nova era em que a assunção da promoção dos direitos humanos constituiria interesse da comunidade internacional. Tal declaração, embora de vital importância, na medida em que seu texto foi referenciado em algumas constituições, não é dotada de coercibilidade jurídica para que todos os Estados a observem, o que levou à necessidade da elaboração de inúmeros protocolos que reforçassem e dessem especialidade aos direitos presentes na Declaração, visando ao seu reconhecimento e à aplicação pelos Estados.

Considerando o contexto em que foram elaborados diversos documentos internacionais fundamentais aos direitos humanos, avalie as afirmações a seguir.

I. A natureza dos direitos humanos passou a ser uma *hard law*, com a ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, além dos protocolos facultativos do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que constituem a Carta Internacional dos Direitos do Homem.

II. A Declaração Universal dos Direitos Humanos possui eficácia jurídica vinculante, tanto por revelar-se como uma interpretação autorizada pelo contido na Carta das Nações Unidas, quanto por se constituir como direito consuetudinário internacional, como defende parte considerável da doutrina, consubstanciando-se, ainda, a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser nacional de qualquer Estado.

III. A respeito dos direitos civis, a Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório, afora em decorrência de crime tipificado como hediondo pela legislação do país que adotar essa punição específica para tal modalidade de crime, não podendo, todavia, a respectiva pena ultrapassar 30 anos de reclusão.

É correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

06.635 (ENADE 2015/Direito – INEP) Após três lustros de massacres e atrocidades de toda sorte, iniciados com o fortalecimento do totalitarismo estatal nos anos 30 do século XX, a humanidade compreendeu, mais do que e, qualquer época da história, o valor supremo da dignidade humana. O sofrimento como matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria grega, veio a aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos.



COMPARATO, F. K. *A afirmação histórica dos direitos humanos*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001 (adaptado).

Com relação à afirmação histórica dos direitos humanos, assinale a opção correta.

- A) A construção dos direitos humanos no Brasil se deu com o fim do período da ditadura militar e a consequente garantia do direito ao voto, fixada pela obrigatoriedade do sufrágio universal.
- B) A expressão direitos humanos especifica o conjunto normativo de garantias aos presidiários brasileiros, assegurando-lhes alimentação, respeito, processo justo e direito a prestação de serviço judiciário.
- C) A Segunda Guerra Mundial motivou o questionamento do papel dos Estados diante da proteção ao ser humano, o que foi determinante para alterações de textos constitucionais no período pós-guerra.
- D) O conceito de direitos humanos é próprio do movimento chamado de jusnaturalismo, que, após a crise de positivismo jurídico e o surgimento do pós-positivismo, passou a integrar os textos constitucionais.
- E) A Constituição Federal brasileira de 1988 trouxe ao ordenamento jurídico nacional um rol protetivo de direitos humanos, até então inexistente, sob a denominação de direitos e garantias individuais e coletivos.

06.636 (ENADE 2015/Relações Internacionais – INEP)
“Refugiados Rohingya abandonados no mar”, “A Itália se prepara para outra onda de migrantes”, “Os turistas dizem que os solicitantes de asilo estão estragando suas férias na Grécia”, “Camboja concorda em aceitar refugiados recusados pela Austrália”. Nas últimas semanas de julho de 2015, os nossos jornais foram dominados por essas manchetes, cada uma delas testemunhando uma crise humanitária com dimensões verdadeiramente globais. Segundo as Nações Unidas, o número de pessoas desraigadas por perseguições e conflitos armados já ultrapassa 50 milhões, o maior número desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Disponível em <<http://politike.cartacapital.com.br>>. Acesso em: 27 jul. 2015 (adaptado).

Acerca dos direitos dos refugiados, avalie as afirmações a seguir.

- I. O papel do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) é assegurar proteção internacional aos refugiados e auxiliar os governos a facilitar o repatriamento voluntário ou a integração dos refugiados em novos locais.
- II. O conceito de *non-refoulement*, basilar da proteção internacional aos refugiados, consiste no direito do indivíduo refugiado de não ser forçado a retornar, ou não ser expulso, para uma condição em que a sua vida e/ou liberdade sejam ameaçadas.
- III. Embora a proteção ao refugiado esteja prevista no ordenamento jurídico brasileiro, o país não conseguiu se consolidar como acolhedor de refugiados, em razão de sua imagem externa de Estado com extrema desigualdade social e econômica.



É correto o que se afirma em

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

(FUB 2015 – Cespe/Cebraspe) Julgue o item a seguir.

06.637 Segundo analistas da cena internacional contemporânea, é inadmissível que, ainda hoje, a ONU não disponha de um órgão especializado para tratar de questões relativas aos refugiados.

06.638 (OAB 2015 – FGV, adaptada) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é competente para examinar comunicações encaminhadas por indivíduos ou grupos de indivíduos que contenham denúncia de violação de direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, violação essa que tenha sido cometida por um Estado-parte. Após receber a denúncia e considerá-la admissível, a Comissão deverá requerer mais informações e buscar uma solução amistosa. Em não ocorrendo tal solução, enviará um informe ao Estado, concedendo-lhe três meses para cumprir suas exigências. Caso o Estado não atenda às exigências deliberadas pela Comissão, esta poderá

- A) encaminhar o caso para deliberação pela Assembleia Geral da OEA.
- B) proceder ao desligamento do Estado violador da Organização dos Estados Americanos.
- C) enviar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou à Corte Internacional de Haia, desde que escolha apenas uma das duas Cortes para evitar litispendência no sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos.
- D) elaborar um segundo informe ao Estado ou enviar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

(TJ-DFT 2015 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Julgue o item a seguir.

06.639 A Convenção dos Direitos da Criança não foi ratificada pelo Brasil, embora tenha servido como documento orientador para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

06.640 (UFRJ 2015 – UFRJ) Segundo a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, adotada em 28 de julho de 1951, define-se o termo refugiado como aquela pessoa “que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou

opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele”. Tal definição deixará de ser aplicável a qualquer pessoa compreendida nesses termos nas seguintes situações, à EXCEÇÃO de:

- A) se se estabeleceu de novo, voluntariamente, no país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguida.
- B) se havendo perdido a nacionalidade, ela a recuperou por alteração na ordem jurídica do país que abandonou, ainda que involuntariamente.
- C) se adquiriu nova nacionalidade e goza da proteção do país cuja nacionalidade foi requerida e a teve concedida.
- D) se ela voltou a valer-se da proteção do país de que é nacional ou, no caso de mais de uma nacionalidade, de qualquer um dos países dos quais ela possui a nacionalidade.
- E) se, por terem deixado de existir as circunstâncias em consequência das quais foi reconhecida como refugiada, ela não pode mais continuar a recusar valer-se da proteção do país de que é nacional.

06.641 (SEJUS/PI 2016 – Cespe/Cebraspe) Os jogos Olímpicos Rio 2016 proporcionaram uma participação inédita de uma equipe de atletas refugiados. Foi uma oportunidade única na vida destes atletas que competem para inspirar os jovens a almejar novas perspectivas profissionais em suas vidas e também como uma forma de visibilidade para que reencontrem suas famílias, separadas devido aos diferentes conflitos e perseguições que enfrentaram. Contudo, as migrações forçadas compuseram o cenário recente do noticiário internacional. Geralmente fugindo de guerras e da fome, milhares de pessoas arriscam a vida tentando chegar a países desenvolvidos, no maior movimento migratório desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sobre o fenômeno das migrações forçadas e os refugiados é CORRETO afirmar que:

- A) A crise econômica global desencadeou uma mudança nas rotas migratórias: caíram os fluxos migratórios para países em desenvolvimento e aumentaram para os países desenvolvidos, sobretudo o Japão e EUA.
- B) Um dos aspectos mais dramáticos dos movimentos migratórios é a existência de contrabando de migrantes, crime que envolve a obtenção de recursos financeiros para o ingresso ilegal de um estrangeiro em um país.
- C) No processo de migração tem-se uma importante movimentação financeira. Grandes fluxos de remessas de capitais são enviados pelas famílias dos migrantes para a manutenção dos mesmos nos países de destino.
- D) Países como Hungria e Áustria, de postura mais liberal, têm adotado uma política de acolhimento dos refugiados, contudo, Suécia e Alemanha impõem barreiras em suas fronteiras para impedir a entrada dos mesmos.



E) A beligerância ocupa lugar central nas causas dos fluxos migratórios. A guerra civil no Líbano, por exemplo, provocou a migração de 50% da população do país, dos quais 5 milhões são refugiados.

(TJ-DFT 2016 – Cespe/Cebraspe) Eles chegaram num fluxo incessante. No auge, eram cerca de dez mil imigrantes por dia, e de um milhão dirigindo-se à Europa desde o começo deste ano. Era um cenário em que pessoas empurravam bebês em carrinhos, bem como pais idosos em cadeiras de rodas, e levavam nas meias as economias de uma vida inteira. Vieram à procura de uma nova realidade, mas, sob muitos aspectos, eram eles os arautos de uma nova época. Atualmente, estima-se que há sessenta milhões de refugiados pelo mundo, o que representa um número maior do que em qualquer outro momento registrado na história, e eles estão se deslocando em quantidades inéditas desde a Segunda Guerra Mundial. *The New York Times (International Weekly)*. In: *Folha de S. Paulo*, 7/11/2015 (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes a respeito dos refugiados pelo mundo, assunto abordado no texto precedente.

06.642 De acordo com a declaração universal dos direitos humanos, aprovada pela ONU, “toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países”. Isso leva a concluir que cada refugiado é reflexo de um grave padrão de violação dos direitos humanos.

06.643 À exceção da Alemanha, que enfrenta significativa crise econômica, os demais países integrantes da União Europeia foram ágeis na recepção dos atuais imigrantes refugiados, e lhes ofereceram abrigos provisórios, alimentação e documentação regularizada.

06.644 (OAB 2017 – FGV, adaptada) Há cerca de três meses, foi verificado que os presos da Penitenciária Quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo violência física. Os familiares dos presos afirmam ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado e desejam submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Considerando as regras de funcionamento da CIDH, ela pode receber a denúncia:

A) caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de direitos previstos no Pacto de São José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana de Justiça.

B) caso sejam feitas petições individualizadas relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção Americana; assim, a CIDH poderá adotar as medidas que julgar necessárias para a cessação da violação.

C) caso entenda haver situação de gravidade e urgência. Assim, a CIDH poderá instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos.



D) caso entenda haver situação de gravidade e urgência. Assim, a CIDH deve encaminhar diretamente o caso à Corte Interamericana de Justiça, que poderá ordenar a medida provisória que julgar necessária à cessação da violação.

(ABIN 2018 – Cespe/Cebraspe) Julgue os itens seguintes, a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do direito internacional dos refugiados.

06.645 De acordo com a legislação brasileira, não pode ser considerado refugiado o indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de opiniões políticas, se encontre fora de seu país de nacionalidade e não queira acolher-se à proteção de tal país.

06.646 Embora assegure todas as garantias de defesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não garante de forma expressa a presunção de inocência até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada.

06.647 (APEX 2018 – IADES) Em relação a tratados internacionais de direitos humanos, assinale a alternativa correta.

A) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, nos termos da Emenda Constitucional (EC) nº 45, possuem natureza supralegal e infraconstitucional.

B) Segundo jurisprudência do STF, tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil anteriormente à edição da EC nº 45 não possuem natureza constitucional.

C) Após ratificados, tratados e convenções internacionais de direitos humanos são incorporados automaticamente como normas constitucionais, passando a constituir cláusulas pétreas.

D) O STF firmou jurisprudência em 2008 reconhecendo o status supralegal do Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil faz parte. Desta feita, os tratados de direitos humanos podem ser incorporados ao ordenamento jurídico nacional com força de emenda constitucional, independentemente do quórum de aprovação.

E) A aplicação provisória de tratados, disciplinada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, é permitida no Brasil, desde que a outra parte signatária do tratado também preveja a possibilidade de aplicação do dispositivo.

06.648 (ENADE 2018/Direito – INEP) A Declaração Universal dos Direitos Humanos chega aos seus 70 anos de existência em um tempo de desafio crescente. Em dezembro de 1948, a UNESCO foi a primeira agência da Organização das Nações Unidas a colocar a Declaração Universal no centro de todas as suas ações e a promovê-la pelo mundo por meio da educação e da mídia. Nesse contexto, a UNESCO convoca todos a renovarem seu compromisso com os direitos humanos e com a dignidade

que une a humanidade como uma única família, e a defender a Declaração dos Direitos Humanos em cada sociedade e em todas as instâncias.

Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/unesco-declaracaodos-direitos-humanos-chega-aos-70-anos-em-meio-a-desafioscrescentes>>. Acesso em: 12 jul. 2018 (adaptado).

Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que proclamou os direitos inalienáveis de todos os seres humanos com base no princípio da dignidade humana, avalie as afirmações a seguir.

- I. A fim de que seu significado possa ter a maior amplitude possível, a DUDH deixou de conceituar o princípio da dignidade humana.
- II. A Assembleia Geral das Nações Unidas promulgou a DUDH, que, por ser considerada costume internacional, vincula as decisões na ordem interna.
- III. Para facilitar sua aplicação de acordo com o regionalismo cultural, a DUDH preconiza a ideia do universalismo decorrente da noção de que os direitos assumem a forma de cláusula fechada.

É correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

06.649 (ENADE 2018/Relações Internacionais – INEP) A política global para a Aids tem sido altamente influenciada por atores não estatais. Notadamente, organizações não governamentais (ONGs), locais e transnacionais, assim como empresas multinacionais do setor farmacêutico, têm desempenhado papel importante na elaboração e implementação das políticas de tratamento da epidemia. Diante da escassez de recursos, especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, a distribuição do acesso a terapias antirretrovirais entre países e entre grupos domésticos envolve intrincadas relações de poder que não se restringem ao âmbito do Estado. Em particular, redes transnacionais, tanto de empresas quanto de ONGs, e uma ampla gama de outros atores oferecem novos canais de influência política. O acesso às esferas decisórias nacionais e internacionais por esses diferentes atores e sua capacidade de estabelecer as agendas determinam, em grande medida, as respostas dadas à Aids. As relações de poder no contexto da epidemia são produzidas, ademais, não só pelo alcance econômico e financeiro desses países e empresas, mas também pela influência que advém do emprego e da propriedade do conhecimento científico, da divulgação de novas informações e do avanço das ideias normativas, sobretudo as relacionadas ao direito humano à saúde.

SOUZA, A. M. Saúde Pública, patentes e atores não estatais: a política externa do Brasil ante a epidemia da aids. In. PINHEIRO, L.; MILANI, C.R.S. Política externa brasileira: as práticas da política e a política das práticas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 204 (adaptado).



Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. É possível apontarmos indivíduos e instituições que se destacam no processo decisório de política externa, mas é cada vez mais difícil supor que a presença de lideranças carismáticas ou o monopólio de uma agência possam explicar a definição dos interesses brasileiros referentes à política da Aids no plano internacional.

PORQUE

II. A posição internacional brasileira em relação a sua política para Aids passou a afetar mais diretamente uma porção significativa da população e, assim, um grupo cada vez mais amplo de cidadãos tende a se interessar pelas decisões tomadas pelo governo nesse âmbito e a demandar mais transparência nos processos decisórios de política externa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

(DPDF 2019 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Com relação aos direitos humanos, julgue (C ou E) os itens a seguir.

06.650 A liberdade de expressão, que também se aplica aos ambientes virtuais, garantida pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é responsabilidade exclusiva dos Estados, e não das empresas privadas do setor.

06.651 A clássica divisão entre direitos individuais e políticos e direitos sociais e econômicos é útil para se compreender o fenômeno da pobreza, e, com base nisso, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais recomendam aos países com baixo desenvolvimento econômico que priorizem direitos sociais em vez de liberdades individuais.

06.652 A preservação de tradições e práticas culturais de minorias é incompatível com a universalidade dos direitos humanos.

06.653 Indígenas latino-americanos que migrem para o Brasil em razão de graves violações de direitos humanos em seu país de origem não podem ser considerados refugiados nos termos dos tratados internacionais e da legislação nacional que regulam o tema.

06.654 **(OAB 2019 – FGV, adaptada)** O padrao de Ana Maria, rotineiramente, abre sua correspondência física e entra em sua conta de e-



mail sem autorização, ainda que a jovem seja maior de idade. Cansada dessa ingerência arbitrária e sem o amparo de sua própria mãe, a jovem busca apoio na organização de direitos humanos em que você atua.

Com base no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), é correto afirmar:

- A) O Pacto prevê a prevalência do poder familiar nas relações familiares e, como a conduta do padrasto tem a concordância da mãe de Ana Maria, ainda que seja inconveniente, essa conduta não pode ser considerada uma violação de direitos.
- B) O Pacto assegura o direito à privacidade nas relações em gerais, mas nas relações especificamente familiares admite ingerências arbitrárias se forem voltadas para a proteção e o cuidado.
- C) O Pacto dispõe que ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência.
- D) O Pacto é omissivo em relação à prática de ingerências arbitrárias na vida privada e na família, tratando apenas da proteção da privacidade na vida pública e em face da conduta do Estado.

06.655 (OAB 2019 – FGV) No âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos Direitos Humanos, existem hoje três sistemas regionais: africano, (inter)americano e europeu. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema (inter)americano e o europeu.

- A) O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950, e já está em pleno funcionamento. Já o sistema (inter)americano foi instituído pela Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, de 1998, e ainda não está em pleno funcionamento.
- B) O sistema (inter)americano conta com uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas não possui uma Corte ou Tribunal. Já o sistema europeu possui um Tribunal, mas não possui uma Comissão de Direitos Humanos.
- C) O sistema europeu é baseado em um Conselho de Ministros e admite denúncias de violações de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados-partes da Convenção, mas não admite petições individuais. Já o sistema (inter)americano não possui o Conselho de Ministros e admite petições individuais.
- D) sistema (inter)americano possui uma Comissão e uma Corte para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Já o sistema europeu não possui uma Comissão com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é efetivo e permanente.



(Prefeitura de Itapevi 2019 – Vunesp, adaptada) “O governo brasileiro confirmou, nesta terça-feira (08.jan), a saída do Brasil do Pacto Global para Migração da Organização das Nações Unidas (ONU), instrumento assinado por mais de 160 países e que inclui diretrizes sobre a gestão de fluxos migratórios”. (*Terra. Acesso em 28.01.2019. Adaptado*) A respeito desse tema, julgue (C ou E) se os itens a seguir se referem a justificativas dadas pelo governo brasileiro para a saída do Pacto:

06.656 A imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.

06.657 O país deve alinhar-se com as grandes potências econômicas mundiais que também se retiraram do Pacto.

06.658 O Brasil não é um país com forte atração de imigrantes, e, portanto, não há motivos para apoiar um Pacto Global.

(PRF 2019 – Cespe/Cebraspe, adaptada) Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, de sua afirmação histórica e de sua relação com a responsabilidade do Estado, bem como do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, julgue (C ou E) os próximos itens.

06.659 As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos.

06.660 Apenas por atos de seus agentes o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos.

06.661 Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico.

06.662 Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo-hierárquico constitucional ou legal.

06.663 A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por três quintos dos membros de cada casa do Congresso Nacional.

06.664 (OAB 2020 – FGV, adaptada) Com base no que dispõe o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), é correto afirmar

A) Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-partes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do PIDCP, desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social.

B) É admissível a suspensão das obrigações decorrentes do PIDCP quando houver, no âmbito do Estado- parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Poder Executivo declarando o efeito suspensivo, desde que tal ato declare

um prazo para essa suspensão, que, em nenhuma hipótese, pode exceder o período de 2 anos.

C) Em nenhuma hipótese ou situação os Estados-partes do PIDCP podem adotar medidas que suspendam as obrigações decorrentes do Pacto, uma vez que, ratificado o Pacto, todos os seus direitos vigoram de forma efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de suspensão ou exceção.

D) Mesmo ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e os direitos nele contidos não podem ser caracterizados como normas vigentes, uma vez que se trata de direitos em sentido fraco, de forma que apenas os direitos fundamentais, previstos na Constituição, são direitos em sentido forte.

(CBMAL 2021 – Cebraspe) A respeito de ética, cidadania e direitos e humanos, julgue o item a seguir.

06.665 Na estrutura normativa dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, é, do ponto de vista técnico-formal, uma resolução juridicamente não vinculante, com caráter de recomendação.

(CBMAL 2021 – Cebraspe) Embora as manchetes dos jornais possam indicar outra coisa, somente 3% dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta são migrantes internacionais, isto é, pessoas que vivem fora do país onde nasceram. Vivemos em uma época na qual a proporção de pessoas ricas (e idosas) é cada vez menor em contraposição a uma presença cada vez maior de pessoas pobres (e jovens). As pressões migratórias crescem sem parar em consequência das desigualdades internacionais e de conflitos insolúveis, e os países mais desenvolvidos se veem diante de uma encruzilhada decisiva em termos demográficos e de trabalho.

Internet: <<https://brasil.elpais.com>> (com adaptações).

Acerca do atual processo migratório em escala mundial, julgue os próximos itens.

06.666 O relevante número de imigrantes latinos que entram ilegalmente no Brasil tem relação direta com a porosidade das fronteiras brasileiras e com a proximidade geográfica com os países de origem desses imigrantes.

06.667 O principal motivo das migrações internacionais de maior volume são os conflitos étnicos e religiosos, devido ao crescimento contemporâneo do fundamentalismo em escala planetária.

06.668 A política europeia de condução das migrações socioeconômicas da atualidade acontecidas no mar Mediterrâneo ainda reflete um pensamento originado no colonialismo e no neocolonialismo europeus.

06.669 O Brasil atualmente é o país de maior destaque na rota de imigrantes ilegais do continente americano.



(CBMAL 2021 – Cebraspe) A respeito de ética, cidadania e direitos humanos, julgue os itens a seguir.

06.670 Os direitos humanos e os direitos fundamentais visam à proteção e à promoção da dignidade da pessoa humana, sendo os direitos humanos consagrados no plano internacional e os direitos fundamentais consagrados no plano interno, notadamente na Constituição Federal.

06.671 Os direitos humanos são divididos em gerações, tendo a primeira geração sido afirmada a partir de ideias iluministas e liberais nos séculos XVIII e XIX.

06.672 Na estrutura normativa dos direitos humanos, o Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), elaborado após a criação da Organização dos Estados Americanos, é um documento de proteção de direitos humanos no âmbito interamericano.

06.673 Os direitos econômicos, sociais e culturais previstos em normas internacionais são considerados direitos de terceira geração.

06.674 Na estrutura normativa, todos os tratados de direitos humanos pactuados pelo Brasil são equivalentes a regras constitucionais.

06.675 (OAB 2021 – FGV, adaptada) A decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos no conhecido e importante caso Velásquez Rodriguez é especialmente relevante porque

A) foi a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e obrigou o Estado brasileiro a reconhecer suas omissões, a indenizar os familiares da vítima e a promover ajustes no sistema de saúde pública brasileiro.

B) afirmou que os Estados partes devem prevenir, investigar e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, o restabelecimento, se possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos Direitos Humanos.

C) admitiu que o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos é formado por um conjunto de órgãos que estão vinculados à Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos e subordinados à Assembleia Geral dessa mesma Organização, de forma que suas decisões apenas adquirem força vinculante quando confirmadas pela Assembleia Geral.

D) estabeleceu o procedimento de eficácia das próprias decisões da Corte, que, após serem prolatadas, deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos Estados partes da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a fim de que sejam ratificadas por esses tribunais. Somente após essa confirmação é que as decisões se tornarão juridicamente vinculantes.

06.676 (OAB 2021 – FGV, adaptada) De acordo com a Declaração e Programa de Ação de Viena, os direitos humanos são

A) indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, e a comunidade internacional deve considerá-los em pé de igualdade.

B) divididos em direitos públicos e direitos privados, com ênfase nos direitos públicos como parte do Direito Positivo de cada país.

C) divididos em direitos em sentido forte e direitos em sentido fraco, e apenas os direitos civis e políticos são direitos humanos em sentido forte.

D) conceitos acadêmicos sempre em disputa, e a Declaração e Programa de Ação não fala da indivisibilidade ou da divisibilidade dos direitos humanos.

(PCDF 2021 – Cebraspe) Acerca da concepção e da evolução histórica dos direitos humanos, julgue os itens a seguir.

06.677 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, foi o primeiro documento normativo de alcance global a respeito desse assunto.

06.678 Ainda antes de Cristo, foram lançados os primeiros fundamentos intelectuais da igualdade essencial entre todos os homens e, por conseguinte, da afirmação da existência de direitos universais.

06.679 Foi no período pós-Segunda Guerra Mundial que, pela primeira vez na história, foram positivados direitos humanos, em uma tentativa de reconstrução da sociedade marcada pelas atrocidades cometidas no regime nazista.

(PCDF 2021 – Cebraspe) Julgue o item a seguir.

06.680 Segundo a Constituição Federal, a equiparação dos tratados internacionais de direitos humanos às emendas constitucionais depende de aprovação da maioria simples dos membros de cada casa do Congresso Nacional, em turno único.

(PRF 2021 – Cespe/Cebraspe) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgue os itens que se seguem, relativos aos direitos humanos.

06.681 A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência possui status supraconstitucional no ordenamento pátrio, sendo um exemplo de instrumento normativo internacional de caráter inclusivo adotado pelo Brasil para promover a acessibilidade e a autodeterminação de pessoas com deficiência.

06.682 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos primeiros instrumentos normativos gerais de direitos humanos adotados por uma organização internacional, destacou-se pelo fato de comportar a ideia de dignidade da pessoa humana como ponto de convergência da ética universal e do fundamento valorativo do sistema protetivo global dos direitos humanos.



06.683 (ENADE 2022 – Direito – INEP)

Entre 2011 e 2021, de acordo com o Ministério da Justiça, 297.712 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil. Somente no ano de 2021, 29.107 imigrantes provenientes de 117 países solicitaram refúgio no Brasil, um acréscimo de 208 solicitações, se comparadas às de 2020, quando foram recebidas 28.899 solicitações. Ao final de 2021, 60.011 pessoas refugiadas eram reconhecidas pelo país.

Com relação à imigração mencionada no texto, avalie as afirmações a seguir.

I. O Brasil tornou-se rota de refúgio por ofertar vagas de emprego e carteira assinada para os refugiados.

II. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) é um dos órgãos responsáveis por promover ações para recepção e análise dos pedidos dos refugiados no mundo.

III. O pedido de refúgio, no Brasil, deve ser encaminhado ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão que, por possuir discricionariedade no exame do requerimento, pode indeferir o pedido, resguardando o interesse nacional, mesmo que o requerente preencha todos os requisitos legais.

É correto o que se afirma em

A) II, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

06.684 (OAB 2022 – FGV) Você, como advogado(a), representa um grupo de familiares que possuem algum ente internado em estabelecimento público de tratamento de saúde mental onde, comprovadamente, tem havido tratamento cruel e degradante, violando o Art. 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Após tentativas frustradas de resolução do problema por via administrativa junto aos órgãos competentes, você ingressou com petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Tendo em vista que se trata de uma situação de gravidade e urgência, e considerando o que dispõe o Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cabe a você esclarecer aos familiares e às próprias vítimas que, mesmo diante da gravidade e urgência da situação, a Comissão

A) deverá emitir o seu relatório final com recomendações para o Estado brasileiro, caso ele seja considerado responsável pelas violações ocorridas.

B) pode decidir liminarmente o caso, porém essa decisão liminar favorável às vítimas deverá ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro para que possa ser devidamente executada.

C) deverá encaminhar de imediato o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que esta adote medida prévia que vise à garantia dos direitos violados das vítimas

D) poderá solicitar que o Estado brasileiro adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas vítimas da violação dos Direitos Humanos.

06.685 (Prefeitura de Foz do Iguaçu 2022 – Fundatec, adaptada)

Considerando os artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise as assertivas abaixo:

- I. Todo ser humano, vítima de perseguição de qualquer tipo, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
- II. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, e ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade.
- III. A família é considerada o núcleo natural e fundamental da sociedade, tendo direito à proteção da sociedade e do Estado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

06.686 (Prefeitura de Foz do Iguaçu 2022 – Fundatec)

A Declaração Universal de Direitos Humanos elenca uma série de previsões relacionadas a trabalho e emprego. Sobre isso, analise as assertivas abaixo:

- I. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
- II. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
- III. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação das horas de trabalho, a férias e a descanso semanal remunerado.
- IV. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

Quais delas estão previstas na Declaração Universal de Direitos Humanos?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e III.



- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas I, III e IV.

06.687 (Senado Federal 2022 – FGV) No ano de 2015, o Tratado de Marraquexe, cujo escopo é facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, foi aprovado em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos de seus respectivos membros.

Dessarte, no âmbito da hierarquia das normas no ordenamento jurídico interno, o supracitado tratado possui status de

- A) norma supralegal.
- B) lei complementar.
- C) norma constitucional.
- D) decreto legislativo.
- E) lei ordinária.

06.688 (Senado Federal 2022 – FGV) Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta.

- A) Todo ser humano, vítima de perseguição por crime de direito comum, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
- B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos mais importantes tratados sobre direitos humanos, estando diretamente relacionada aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.
- C) Toda pessoa tem direito à educação, devendo ser gratuita pelo menos a correspondente aos ensinos elementar, fundamental e profissional.
- D) Ninguém pode ser arbitrariamente detido, salvo quando a segurança nacional assim exigir.
- E) Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.

06.689 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Leia o trecho a seguir. Estritamente falando, o direito da guerra tradicional é mais amplo que o Direito Internacional Humanitário (DIH) porque, além das normas humanitárias, também inclui disposições sobre as relações diplomáticas, econômicas e convencionais, bem como sobre a situação jurídica dos Estados neutros. Ao mesmo tempo, o direito da guerra tradicional é menos abrangente que o DIH, porque se aplica apenas durante um estado de guerra formal entre Estados.



MEZLER, Nils; KUSTER, Etienne (Coord.). Direito Internacional Humanitário: uma introdução abrangente, 2020.

Com relação às diferenças entre os conceitos de Direito da Guerra Tradicional (Direito de fazer uso da força) e o Direito Internacional Humanitário (DIH), analise os itens a seguir.

I. A legalidade do uso da força entre Estados é uma questão de *jus ad bellum*, mas, a rigor, é irrelevante no que diz respeito à aplicabilidade do DIH às operações ilegais porventura desenvolvidas, aí incluídas as de forças nacionais ou multinacionais.

II. O Direito Internacional Humanitário, também designado como *jus in bellum*, ou ainda, como *jus contra bellum*, regula o uso da força entre Estados, cujos princípios básicos são definidos na Carta da ONU e no direito consuetudinário correspondente.

III. Enquanto o *jus in bello* estabelece padrões mínimos de humanidade que são aplicáveis a qualquer conflito armado, internacional ou não, o *jus ad bellum* regula a legitimidade do uso da força por uma missão confiada a forças nacionais ou multinacionais.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

06.690 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Em fevereiro de 2021, o Congresso Nacional aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, conforme o procedimento previsto no Art. 5º, § 3º, da CRFB/88. Com isso, as normas contidas na referida Convenção

- A) possuem status de norma supralegal.
- B) podem ser alteradas por lei complementar.
- C) possuem status de lei ordinária.
- D) possuem status equivalente às emendas constitucionais.
- E) possuem status de ato normativo secundário.

06.691 (MRE/Oficial de Chancelaria 2023 – Cebraspe) A respeito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a opção correta.

- A) No caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos propôs um conceito de escravidão definido a partir da aferição do estado ou da condição de um indivíduo, independentemente da presença de documentação formal que atrele a

propriedade de um ser humano a outro, e do exercício de atributos da propriedade pelo escravizador, com o fim de restringir a liberdade individual da vítima em situação de vulnerabilidade.

B) A Corte Interamericana de Direitos Humanos não reconhece a sua competência contenciosa para julgar violações a direitos humanos, como assassinatos não desvendados ou desaparecimentos forçados, ocorridos em Estados-partes da Convenção Americana de Direitos Humanos antes da adesão destes à jurisdição daquele tribunal internacional.

C) Havendo sistemáticas violações de direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos deve substituir a jurisdição interna do Estado demandado para impor medidas específicas de investigação e julgamento em um caso concreto, com o fim de obter resultado melhor ou mais eficaz.

D) Excepcionalmente, e somente na pendência da tramitação de caso perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esta poderá solicitar que um Estado adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis a pessoas que se encontrem sob a sua jurisdição.

E) Não é possível que ente subnacional integrante de Estado-parte constituído sob a forma federativa participe de negociações internacionais para a resolução amistosa de conflito junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

06.692 (MRE/Oficial de Chancelaria 2023 – Cebraspe) De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951) e seu respectivo Protocolo (1967), os refugiados têm direito

A) ao mesmo tratamento assegurado aos nacionais do território de sua residência habitual, no que concerne ao acesso aos tribunais, inclusive a assistência judiciária.

B) a tratamento idêntico ao conferido aos nacionais do território de sua residência habitual, no que concerne aos ensinos primário, médio e superior.

C) de não serem expulsos de forma alguma do território onde estejam regularmente, ainda que por motivo de ordem pública.

D) a tratamento mais favorável que o dado, nas mesmas circunstâncias, aos nacionais do país de sua residência habitual, no que concerne ao exercício de uma atividade profissional assalariada.

E) a tratamento mais favorável que o dado, nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros, no que concerne à previdência social.

06.693 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, assim como boa parte dos sistemas de saúde contemporâneos, prevê modelo de atenção que engloba a promoção da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são pilares da promoção da saúde: a elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes saudáveis, capacitação da comunidade, o desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e a reorientação de

serviços de saúde.

O documento da OMS que definiu o conceito e as diretrizes da promoção da saúde foi

- A) a Carta de Ottawa.
- B) a Declaração de Helsinque.
- C) a Declaração de Alma-Ata.
- D) a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- E) o Consenso de Washington.

06.694 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A Convenção-Quadro para o controle do tabaco é um tratado internacional de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde OMS) que determina a adoção de medidas de combate à epidemia de tabagismo. As medidas estabelecidas pela Convenção-Quadro são voltadas para a redução da demanda e para a redução da oferta.

Das opções a seguir, assinale aquela considerada pela Convenção-Quadro como uma medida controladora da oferta de tabaco.

- A) Controle de preços e impostos de cigarro.
- B) Controle do comércio ilícito de produtos de tabaco.
- C) Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco.
- D) Regulamentação do conteúdo da publicidade e embalagem de produtos de tabaco.
- E) Tratamento do tabagismo e da dependência do tabaco.

06.695 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno respeito pelo direito internacional. Fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em tratados internacionais de direitos humanos, na Declaração do Milênio e nos resultados da Cúpula Mundial de 2005. É informada ainda por outros instrumentos, tais como a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.

Os novos objetivos e metas entraram em vigor no dia 1º de janeiro de 2016. A Agenda 2030 contém 17 objetivos entre os indiretamente e os diretamente relacionados com saúde. Avalie se esses objetivos e metas incluem

- I. acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
- II. eliminar todas as formas de discriminação racial. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.
- III. tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.



Está correto o que se apresenta em

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) III, apenas.
- E) I, apenas.

(ANAC 2023 – Cebraspe) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas há 75 anos e delinea a proteção universal dos direitos humanos básicos. No que se refere à teoria geral dos direitos humanos, julgue os itens subsequentes.

06.696 A efetiva internacionalização dos direitos humanos só aconteceu com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, constituindo-se o marco inicial da nova fase histórica que se encontra em pleno desenvolvimento até os dias atuais.

06.697 A historicidade como característica dos direitos humanos significa concebê-los como direitos naturais decorrentes da própria natureza das coisas, emanados de autoridade superior em determinado momento histórico no qual surgiram condições para que todos os direitos humanos passassem a ser reconhecidos.

06.698 Os direitos fundamentais têm eficácia horizontal nas relações privadas, mas ainda há dúvidas quanto à sua aplicabilidade por falta de previsão expressa na Constituição Federal de 1988.

06.699 Os direitos humanos não são absolutos, podendo sofrer limitações no caso de confronto com outros direitos, na medida em que possam ser relativizados.

06.700 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Os Direitos Humanos podem ser definidos como aqueles direitos que nos pertencem pelo simples fato de sermos humanos, pois são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, regendo o modo como esses seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, além da sua relação com o Estado e, finalmente, as obrigações que o Estado tem em relação a eles.

Nesse contexto, os princípios dos direitos humanos são

- A) alienáveis, pois podem ser quantificados em verbas indenizatórias.
- B) disponíveis, uma vez que podem ser transferidos para terceira pessoa.
- C) limitados, pois delimitados no dever de responsabilidade para o seu gozo.
- D) interdependentes, porque um direito complementa o outro.
- E) divisíveis, em razão da possibilidade de ser partilhado por todos os seres humanos.



06.701 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas há 75 anos e delinea a proteção universal dos direitos humanos básicos.

Sobre este marco normativo, assinale a afirmativa correta.

- A) A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem observância obrigatória pelos Estados signatários, determinando nos seus dispositivos as sanções aplicáveis no caso de seu descumprimento.
- B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta ideais e princípios que norteiam os instrumentos internacionais subsequentes, além de inspirar Constituições e normas infraconstitucionais de diversos Estados-partes.
- C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada um tratado já que estas normativas são atos firmados por diversos Estados, que adotam os direitos humanos como norteadores de sua política interna.
- D) A Declaração, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois Protocolos Opcionais e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta Interamericana dos Direitos Humanos.
- E) A Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, além da Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais revogaram as normas previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

06.702 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) O Decreto nº 6.949/09, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

Em relação à mencionada convenção e seu protocolo facultativo, é correto afirmar que

- A) a avaliação da deficiência é de responsabilidade exclusiva de profissional médico, o qual deverá indicar o grau de deficiência, que a pessoa é portadora.
- B) as pessoas com deficiência têm o direito a que outra pessoa possa gerir sua vida financeira, efetuando as melhores escolhas para resguardar seu bem-estar e sua autonomia.
- C) a vulnerabilidade de mulheres e meninas não se altera por serem pessoas com deficiência, pois o risco porventura existente decorre apenas da condição de gênero.
- D) é responsabilidade do Estado a adoção de medidas para combater a pobreza de pessoas com deficiência, a partir da implantação de condutas assistencialista em prol destas pessoas e suas famílias.
- E) a referida convenção internacional foi incorporada ao direito brasileiro com status de emenda constitucional, representando importante avanço na previsão de direitos e garantias as pessoas com deficiência.

06.703 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Os Princípios de Yogyakarta foram elaborados por especialistas em direitos humanos em Yogyakarta, na Indonésia, e tratam da aplicação do direito internacional dos direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero.

De acordo com esses Princípios, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, reprimir ou negar sua orientação sexual ou identidade de gênero, salvo quando realizadas por seus próprios pais.

() Os Estados deverão revogar todas as formas de crimes que tenham como objetivo ou efeito a proibição da atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já atingiram a idade do consentimento e, até que esses dispositivos sejam revogados, nunca impor a pena de morte a pessoa condenada por esses crimes.

() Os Princípios de Yogyakarta não mencionam crianças e adolescentes, já que existe um tratado específico para os menores de 18 anos.

As afirmativas são, respectivamente,

A) F – F – F.

B) F – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – V.

E) V – V – F.

06.704 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) É sabido que a Constituição de 1988 trouxe importantes avanços no que se refere à garantia dos direitos das mulheres. Entretanto, a violência contra a mulher continua, infelizmente, sendo algo rotineiro em nossa sociedade.

No que se refere ao direito internacional dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e de sua jurisprudência, avalie se as seguintes afirmativas estão corretas.

I. O posicionamento mais recente firmado pelo STJ é de que a Lei Maria da Penha não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres transgêneros.

II. A Corte Interamericana de Direito Humanos (IDH) ainda não condenou nenhum Estado em razão da violência obstétrica. Entretanto, recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresentou, perante a Corte IDH, o caso Luiza Melinho, que traz, entre outros itens, a apuração de violência obstétrica.

III. De acordo com a Corte IDH, em crimes violentos contra as mulheres deve ser adotada uma linha investigativa para apurar as possíveis consequências do machismo estrutural e da vulnerabilidade da mulher,

contribuindo, assim, para o êxito da determinação da autoria do fato e, principalmente, a qualificação jurídico-penal da conduta.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II e III, apenas.

06.705 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) De acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo facultativo, assinados em Nova York, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. Há regra que autoriza os Estados Partes a reconhecer que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, medidas serão tomadas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

II. Há determinação expressa de que os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito.

III. Há previsão de que os Estados Partes assegurarão que todas as pessoas com deficiência privadas de liberdade devem receber, a cada seis meses, atendimento médico especializado.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) V – F – F.
- B) F – F – F.
- C) V – V – F.
- D) F – V – V.
- E) V – V – V.

06.706 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Atualmente, o sistema global é complexo e não se limita à Carta Internacional de Direitos Humanos, sendo composto por diversos tratados multilaterais de direitos humanos, como a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.

Sobre esse tratado, avalie se é correto afirmar que

I. no Brasil, a Convenção foi aprovada pelo decreto legislativo, mas ainda não foi promulgada.

II. de acordo com a Convenção, as pessoas que tiverem cometido o crime de genocídio serão punidas, salvo os governistas, que gozarão de um procedimento especial para tanto em razão do foro de prerrogativa de função.

III. o genocídio não será considerado crime político para efeitos de extradição. Em tal caso, as partes Contratantes devem se comprometer a conceder a extradição de acordo com a sua legislação e os tratados em vigor.

Está correto o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I, apenas.

D) II, apenas.

E) III, apenas.

06.707 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Em 22 de novembro de 1999, Irene Ximenes Lopes Miranda apresentou, à Comissão Interamericana, petição contra o Brasil, em que denunciou fatos ocorridos em detrimento de seu irmão, o senhor Damião Ximenes Lopes. Em 30 de setembro de 2004, a Comissão decidiu submeter esse caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O caso tratava de uma suposta vítima, o senhor Damião Ximenes Lopes, que foi internada em 1º de outubro de 1999 para receber tratamento psiquiátrico na Casa de Repouso Guararapes, um centro de atendimento psiquiátrico privado, que operava no âmbito do sistema público de saúde do Brasil, no Município de Sobral, Estado do Ceará. O senhor Damião Ximenes Lopes faleceu em 4 de outubro de 1999 na Casa de Repouso Guararapes, após três dias de internação.

Sobre o procedimento perante a Corte e a sentença da Corte no caso Ximenes Lopes, analise as afirmativas a seguir.

I. Irene Ximenes Lopes Miranda poderia ter apresentado a petição diretamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tal fato teria acelerado o seu acesso à justiça, já que a Comissão levou quase cinco anos para submeter à Corte.

II. Foi o primeiro caso envolvendo pessoa com deficiência na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi responsável por mostrar que o Brasil pode ser condenado por ato de ente federado ou por ato do Poder Judiciário, não sendo aceitas alegações como “respeito ao federalismo” ou “respeito à separação de poderes”.

III. Sua sentença determinou que o Estado brasileiro elaborasse uma política antimanicomial.

Está correto o que se afirma em



- A) II e III, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, II e III.

06.708 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) De acordo com a doutrina de Direitos Humanos, há quatro fases que levam à formação da vontade de o Brasil celebrar um tratado internacional de direitos humanos, assumindo obrigações perante o Direito Internacional: 1) a fase da assinatura; 2) a fase da aprovação congressional; 3) a fase da ratificação; e, por fim, 4) a fase de incorporação do tratado já celebrado pelo Brasil ao ordenamento interno, denominada fase do Decreto Presidencial.

Nesse sentido, assinale a afirmativa *incorreta*.

- A) A fase da assinatura é iniciada com as negociações do teor do futuro tratado; as negociações dos tratados internacionais não possuem destaque no corpo da Constituição de 1988, sendo consideradas de atribuição do Chefe de Estado, por decorrência implícita do disposto no Art. 84, VIII.
- B) Na fase da aprovação, também conhecida como fase do decreto legislativo, não há prazo para o término do rito, podendo arrastar-se por décadas em razão de conveniência política.
- C) Ao ratificar um tratado internacional, o Presidente da República não pode formular reservas.
- D) A celebração de um tratado é um ato complexo, porque não basta a vontade isolada de um Poder, é necessária a junção da vontade dos Poderes Legislativo e Executivo.
- E) De acordo com os Tribunais Superiores, a norma, por mais que seja válida internacionalmente, não será válida internamente até que seja editado o Decreto de Promulgação pelo Presidente da República e referendado pelo Ministro das Relações Exteriores.

06.709 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) As ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) são por definição, ações com enfoque transversal, pois demandam articulação no âmbito de produção, comercialização, abastecimento, acesso a alimentos e perfis de consumo por parte da população. As questões de SAN perpassam e devem guiar uma gama variada de programas e políticas de diversas esferas da federação, tais como os programas de transferência de renda, programas de compras públicas e de distribuição de alimentos à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, acesso a água, fomento à agricultura familiar, legislação sanitária, perdas e desperdícios de alimentos, políticas de abastecimento, estruturação de equipamentos de SAN nos municípios, políticas de saúde com foco no controle e prevenção das doenças decorrentes da má alimentação, alimentação escolar e ações de Educação



Alimentar e Nutricional.

(<https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/inclusao-produtivarural/direito-a-alimentacao-1>>

Sobre o tema Segurança Alimentar e Nutricional, avalie as afirmativas a seguir.

I. As desigualdades de gênero são uma condição social que impacta a questão da segurança alimentar, já que nos domicílios onde uma mulher é a pessoa de referência (ou responsável pela família), a insegurança alimentar é ainda mais evidente.

II. O direito à um nível adequado de vida (incluindo alimentação, vestimenta e moradia) está entre os principais direitos garantidos no PIDESC.

III. O processo de reconhecimento do direito à alimentação tem como marco artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe que toda a pessoa tem “direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, dentre outros itens.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III

06.710 (Câmara dos Deputados 2023 – FGV) Acerca do crime de genocídio definido na Lei nº 2.889/56, analise as disposições a seguir.

I. Configura crime de genocídio a adoção de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio de grupo nacional, étnico, racial ou religioso com a intenção de destruí-lo, no todo ou em parte.

II. O crime de genocídio não será considerado crime político para efeitos de extradição.

III. Configura crime de genocídio a submissão, ainda que culposa, de grupo nacional, étnico, racial ou religioso a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.



06.711 (OAB 2024 – FGV) Os conflitos armados, infelizmente, são uma realidade que afeta diferentes países. As quatro Convenções de Genebra de 1949 conformam a base do Direito Internacional Humanitário.

Em comum às quatro Convenções está o Art. 3º que, entre outros dispositivos, determina *o tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo, sem nenhuma distinção adversa*. Proíbe, especialmente, os assassinatos, as mutilações, as torturas e os tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, a tomada de reféns e os julgamentos parciais.

Sobre esse artigo, assinale a afirmativa correta.

- A) Abrange também as situações de conflito armado sem caráter internacional e que surjam no território de um Estado-parte da Convenção.
- B) Determina a obrigatoriedade de cessar-fogo, no caso de início de uma rodada de negociações para a busca de solução não armada do conflito.
- C) Atribui ao Conselho de Segurança da ONU a competência para julgar a legitimidade da guerra e as eventuais sanções a serem impostas às partes do conflito
- D) Prevê a instituição de um tribunal específico para o julgamento de acusados de terem cometido crimes de guerra pela Assembleia-Geral das Nações Unidas.

06.712 (DPE-PB 2022 – FCC) Em relação ao Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Brasil

- A) ratificou esse documento internacional, o qual cuida da aceitação de denúncias individuais pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- B) não ratificou esse documento internacional, o qual cuida da aceitação de denúncias individuais pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- C) ratificou esse documento internacional, o qual cuida da instalação do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- D) não ratificou esse documento internacional, o qual cuida da instalação do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- E) não ratificou esse documento internacional, o qual cuida da previsão de proteção de novos direitos econômicos, sociais e culturais.

(MPO 2024 – Cebraspe) Em relação aos direitos humanos, julgue os itens subsequentes.

06.713 O direito à participação de progressos científicos e seus respectivos benefícios é expressamente consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

06.714 Os direitos humanos de primeira geração estão inseridos em um contexto de maior intervenção do Estado, com o escopo de atenuar as diferenças sociais.

06.715 A primeira fase de internacionalização da proteção dos direitos humanos foi marcada por três tendências: o direito humanitário, a luta contra a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado.

06.716 (EsFCEx 2020 – VUNESP) Estabelece os direitos e deveres dos beligerantes durante a condução de operações militares, impondo limitações aos meios utilizados para provocar danos aos inimigos. Consubstancia-se em Convenções de 1899, revistas em 1907, e em vários acordos internacionais que proíbem ou regulam a utilização de armas. O enunciado se refere ao

- A) Direito de Nova York.
- B) Direito de Genebra.
- C) Direito de Tóquio.
- D) Direito Misto
- E) Direito de Haia.

06.717 (DPE/AC 2024 – Cebraspe) No que se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), assinale a opção correta.

- A) A DUDH carece de institucionalização, normatização e mecanismos internacionais específicos para o monitoramento das violações dos direitos humanos e a exigibilidade desses direitos.
- B) Embora a DUDH seja omissa quanto aos conceitos de liberdade de expressão e censura as políticas relativas ao pluralismo e à diversidade da mídia são frequentemente implementadas.
- C) Ao longo de sua trajetória, a humanidade formulou e consolidou princípios e valores relacionados aos direitos humanos, incluindo-se os direitos à liberdade, justiça, igualdade e dignidade.
- D) Os princípios de direitos humanos da DUDH carecem de formalização e estabelecimento como um conjunto de direitos vinculantes, o que faculta que indivíduos, autoridades governamentais e a comunidade internacional optem por desconsiderar ou implementar esses princípios em âmbito global.
- E) O Brasil aderiu ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos logo após sua entrada em vigor em 1976.

06.718 (DPE/AC 2024 – Cebraspe) No que se refere à clássica subdivisão das gerações/dimensões dos direitos humanos (1ª, 2ª e 3ª gerações), assinale a opção que apresenta, respectivamente, um direito de 1ª e um direito de 2ª geração.

- A) direito à proteção à infância e direito à propriedade
- B) direito à privacidade na era digital e direito ao acesso à Internet
- C) direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito à paz

- D) direito à democracia e direito à liberdade de expressão
- E) direito à participação popular e direito à saúde

06.719 (CPNU 2024 / Bloco 5 – Cesgranrio) Em 1969, foi aprovada a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), que constitui um instrumento da maior importância do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, cujo propósito foi o de consolidar a aplicação de um regime de liberdades pessoais e de justiça social, a ser alcançado no continente, bem como reafirmar, nas instituições democráticas, os direitos humanos fundamentais.

Um dos órgãos que integra o referido sistema é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem como uma de suas competências

- A) atender às consultas que, por meio da Secretaria- Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem; assim como estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América.
- B) formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos.
- C) determinar, mediante decisão de que houve violação, que seja assegurado ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados e determinar também, caso procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada.
- D) promover a observância e a defesa dos direitos humanos, de modo a estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América, e solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos para a apresentação do relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos.
- E) adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

(ANAC 2024 – Cebraspe) No que se refere à teoria geral dos direitos humanos, julgue o item subsequente.

06.720 A historicidade como característica dos direitos humanos significa concebê-los como direitos naturais decorrentes da própria natureza das coisas, emanados de autoridade superior em determinado momento

histórico no qual surgiram condições para que todos os direitos humanos passassem a ser reconhecidos.

06.721 (CAGEPA/PB 2024 – Cebraspe) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o objetivo primordial dos direitos e liberdades nela proclamados é

- A) impor restrições aos direitos individuais em prol do bem-estar coletivo.
- B) estabelecer direitos exclusivamente para grupos minoritários.
- C) garantir o bem-estar social de todos os indivíduos, a qualquer preço.
- D) assegurar a supremacia dos direitos civis sobre os direitos políticos.
- E) proteger a dignidade humana e promover o desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo.

(CNJ 2024 – Cebraspe) Acerca dos direitos humanos, julgue os itens a seguir, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

06.722 Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos não se subordinam à autoridade normativa da Constituição Federal, dada a sua natureza supraconstitucional.

06.723 A imprescritibilidade do dano ambiental está relacionada à importância do meio ambiente na condição de direito humano fundamental de terceira geração.

06.724 (DPE/AC 2024 – Cebraspe) No que se refere à clássica subdivisão das gerações/dimensões dos direitos humanos (1ª, 2ª e 3ª gerações), assinale a opção que apresenta, respectivamente, um direito de 1ª e um direito de 2ª geração.

- A) direito à proteção à infância e direito à propriedade
- B) direito à privacidade na era digital e direito ao acesso à Internet
- C) direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e direito à paz
- D) direito à democracia e direito à liberdade de expressão
- E) direito à participação popular e direito à saúde

06.725 (DPE/AC 2024 – Cebraspe) No que se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), assinale a opção correta.

A) A DUDH carece de institucionalização, normatização e mecanismos internacionais específicos para o monitoramento das violações dos direitos humanos e a exigibilidade desses direitos.

- B) Embora a DUDH seja omissa quanto aos conceitos de liberdade de expressão e censura as políticas relativas ao pluralismo e à diversidade da mídia são frequentemente implementadas.
- C) Ao longo de sua trajetória, a humanidade formulou e consolidou princípios e valores relacionados aos direitos humanos, incluindo-se os direitos à liberdade, justiça, igualdade e dignidade.
- D) Os princípios de direitos humanos da DUDH carecem de formalização e estabelecimento como um conjunto de direitos vinculantes, o que faculta que indivíduos, autoridades governamentais e a comunidade internacional optem por desconsiderar ou implementar esses princípios em âmbito global.
- E) O Brasil aderiu ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos logo após sua entrada em vigor em 1976.

(MPO 2024 – Cebraspe) Em relação aos direitos humanos, julgue os itens subsequentes.

06.726 O direito à participação de progressos científicos e seus respectivos benefícios é expressamente consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

06.727 Os direitos humanos de primeira geração estão inseridos em um contexto de maior intervenção do Estado, com o escopo de atenuar as diferenças sociais.

06.728 A primeira fase de internacionalização da proteção dos direitos humanos foi marcada por três tendências: o direito humanitário, a luta contra a escravidão e a regulação dos direitos do trabalhador assalariado.

06.729 (OAB 2024 / FGV) Um cidadão venezuelano, que ingressou de forma irregular no país, com o propósito de regularizar sua situação no Brasil, procura você, como advogado(a), para ter sua assistência jurídica. Nesse contexto, com base nos direitos dos refugiados e migrantes, assinale a opção que apresenta, corretamente, sua orientação.

- A) O reconhecimento da condição de refugiado não impedirá o prosseguimento do processo administrativo eventualmente já instaurado para a apuração do seu ingresso irregular no país.
- B) De acordo com a legislação brasileira, o cidadão em questão terá sua condição de refugiado reconhecida se demonstrar que foi obrigado a deixar seu país de nacionalidade em razão de grave e generalizada violação de Direitos Humanos.
- C) Se a sua vinda para o Brasil não tiver sido motivada pelo risco de responder penalmente, no âmbito do Estado de origem, pelo cometimento de crime de natureza política, ele deverá solicitar a concessão de asilo político, ao invés do refúgio.
- D) De acordo com a legislação brasileira, se for solicitado o reconhecimento da sua condição de refugiado, o indivíduo somente terá proteção jurídica após a devida instrução e o devido encerramento do procedimento para a



obtenção de refúgio no Comitê Nacional para os Refugiados – Conare. Antes disso, poderá ser expulso ou deportado, como decorrência da sua entrada irregular no país.

06.730 (OAB 2024 / FGV) Na qualidade de advogado, você foi consultado por um grupo de imigrantes que, uma vez residindo no território nacional, mesmo que em situação irregular, passou a trabalhar em condições indignas, tendo vários dos direitos trabalhistas, expressamente reconhecidos aos trabalhadores em geral, desrespeitados. Sobre esse caso, assinale a afirmativa que apresenta a orientação correta que você prestou.

A) Em razão de o Estado brasileiro ainda não ter ratificado a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias, a situação não poderá ser submetida à apreciação dos órgãos integrantes do sistema regional americano de proteção dos direitos humanos.

B) Na condição de Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, o Brasil tem o dever de respeitar e garantir os direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados, independentemente de sua nacionalidade, em nome do direito à igualdade e não discriminação em relação aos trabalhadores nacionais.

C) Os trabalhadores em referência poderão levar o caso ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muito embora não tenham assegurada a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário nacional, diante do status irregular do seu ingresso e permanência no território brasileiro.

D) Os trabalhadores em questão têm assegurado o acesso tanto ao Poder Judiciário local, quanto aos órgãos integrantes do sistema regional americano de proteção dos direitos humanos, inclusive de forma simultânea, diante da inexistência de litispendência entre as instâncias nacional e internacional.

06.731 (PC/PE 2024 – Cebraspe) A respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assinale a opção correta.

A) No sistema da CADH, os direitos essenciais das pessoas dependem da nacionalidade delas.

B) Os Estados signatários da CADH têm não somente o dever de obedecer às disposições da convenção como o de aprovar medidas internas, legislativas e de outras espécies, conforme necessário, a fim de gerar plena observância dela.

C) A CADH não veda nem estabelece restrições à aplicação da pena de morte, desde que esta esteja definida na legislação dos países e desde que estes garantam o devido processo legal aos acusados.

D) O direito ao duplo grau de jurisdição, que é aplicado em todos os processos criminais no Brasil, decorre da CADH.

E) A CADH protege, sem limitações, o direito de reunião pacífica e sem armas.

06.732 (SEFAZ/AC 2024 – Cebraspe) Acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assinale a opção correta.

A) No sistema da CADH, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão com competência exclusiva para concretizar a aplicação dos direitos previstos na convenção.

B) Diante de qualquer possível agressão a direito protegido pela CADH, tornam-se imediatamente cabíveis as medidas de intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

C) Pessoas sem nacionalidade reconhecida (apátridas) não podem invocar os direitos previstos na CADH.

D) A proteção a direitos humanos contida na CADH é de natureza complementar à oferecida pelas normas internas.

E) A CADH não trata de direitos políticos.

(TSE 2024 – Cebraspe) A respeito do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que entrou em vigor no Brasil com a promulgação do Decreto n.º 678/1992, julgue os itens que se seguem.

06.733 O juiz que for nacional de algum dos Estados-partes em controvérsia submetida à Corte Interamericana de Direitos Humanos deverá conservar o seu direito de conhecer o respectivo processo.

06.734 Considere que determinado Estado-parte da Convenção Americana de Direitos Humanos esteja passando por uma grave crise humanitária. Nessa situação, esse Estado-parte está autorizado a interpretar as normas veiculadas na Convenção no sentido de suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pelo Pacto de São José da Costa Rica.

06.735 Segundo o Pacto de São José da Costa Rica, não se admite o restabelecimento da pena de morte nos Estados signatários da Convenção que a tenham abolido anteriormente.

06.736 Os Estados-membros podem consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a interpretação de outros tratados relativos à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos.

06.737 Qualquer entidade não governamental pode formalizar, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, denúncia veiculando violação ao Pacto de São José da Costa Rica, desde que tal entidade seja legalmente reconhecida por todos os Estados-membros da organização.

(TSE 2024 – Cebraspe) Em relação à afirmação histórica dos direitos humanos, julgue os itens subsequentes.



06.738 A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem natureza de tratado internacional, sendo incontroversa a sua força cogente em relação aos países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU).

06.739 Os direitos de terceira geração resultam da globalização dos direitos humanos e correspondem aos direitos de participação democrática, pluralismo, bioética e limites à manipulação genética.

06.740 A primeira afirmação histórica dos direitos humanos ocorreu concomitantemente à ascensão das ideias socialistas no século XIX.

06.741 O surgimento do direito internacional dos direitos humanos fundamenta-se, entre outros aspectos, na reorganização da sociedade internacional ocorrida no pós-Segunda Guerra Mundial, e tem como um de seus marcos históricos o nascimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

(TSE 2024 – Cebraspe) No que concerne à disciplina constitucional relativa aos tratados internacionais sobre direitos humanos, julgue os itens seguintes.

06.742 Em qualquer hipótese, a possibilidade de denúncia de um tratado internacional de direitos humanos é limitada pelo princípio da vedação ao retrocesso.

06.743 O Brasil pode aderir a textos de tratados internacionais sobre direitos humanos já existentes, ainda que não tenha participado da fase de negociação.

06.744 As obrigações assumidas pelo Estado brasileiro em tratados internacionais sobre direitos humanos aprofundam a semântica dos direitos e garantias fundamentais à vida e à segurança.

06.745 Os tratados internacionais sobre direitos humanos assinados pelo Brasil possuem estatura supralegal, isto é, estão acima das leis nacionais e abaixo da Constituição Federal.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e do contexto histórico de sua publicação, julgue o seguinte item.

06.746 O reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano na DUDH representa uma negação à ideia de superioridade de uma etnia/raça frente às demais, como a que levou às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) Em relação à liberdade de expressão, julgue os itens subsequentes.

06.747 A liberdade de expressão é um direito fundamental absoluto.



06.748 Conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração ou dimensão.

06.749 Nos termos da DUDH, o direito à liberdade de expressão não obsta que o indivíduo seja inquietado pelas suas opiniões nem lhe dá direito a procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) Julgue os itens a seguir, referentes aos sistemas de proteção dos direitos humanos e à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).

06.750 O Pacto de São José da Costa Rica veda a execução da pena de morte enquanto pendente a decisão da autoridade competente para a apreciação do seu pedido.

06.751 Segundo a DUDH, o direito de procurar e de gozar asilo em outros países é garantido a todo ser humano, em quaisquer condições.

06.752 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem competência para realizar visitas *in loco* e para solicitar opiniões consultivas à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

06.753 A DUDH prevê a gratuidade de instrução ao menos nos graus elementares e fundamentais.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) Em relação ao controle de convencionalidade e à interpretação e aplicação dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, julgue os itens seguintes.

06.754 A denúncia de um tratado de direitos humanos não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

06.755 Para que os tratados de direitos humanos internalizados ao ordenamento pátrio alcancem o status de norma constitucional, é preciso sujeitar seu texto ao procedimento de votação no Congresso Nacional, semelhante àquele exigido para a aprovação de leis complementares.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) A respeito da teoria geral dos direitos humanos e da afirmação histórica desses direitos, julgue os itens subsecutivos.

06.756 A primeira afirmação histórica dos direitos humanos coincide com a internacionalização desses direitos, materializada por meio da DUDH, também denominada Declaração de Paris, no contexto da criação da ONU.

06.757 O atributo da indivisibilidade denota que todos os direitos humanos gozam da mesma proteção jurídica.

06.758 A eficácia horizontal dos direitos humanos, sob o ângulo da função de defesa desses direitos, refere-se à proteção na relação entre Estados soberanos.

06.759 A terceira geração dos direitos humanos diz respeito aos direitos de titularidade coletiva, a exemplo da paz mundial e do meio ambiente equilibrado, consagrando o princípio da solidariedade.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) Julgue os itens a seguir, a respeito do direito ao meio ambiente equilibrado e de aspectos a ele relacionados.

06.760 O enfrentamento às mudanças climáticas e o reconhecimento da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) como fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima é um dos ODS da Agenda 2030 da ONU.

06.761 O direito ao meio ambiente equilibrado está previsto na ordem internacional desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

06.762 O direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração ou dimensão.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) A respeito do direito à liberdade religiosa, julgue os próximos itens, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

06.763 O direito à liberdade religiosa é um direito humano, mas ainda não é considerado um direito fundamental.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Agenda 2030 da ONU, julgue os itens a seguir.

06.764 A DUDH rechaça todas as formas de escravidão, porém é silente quanto ao tráfico de pessoas escravizadas, o que se justifica pelo momento histórico de sua edição.

06.765 As chamadas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais sucedem-se, ao longo do tempo, de modo substitutivo.

06.766 São características dos direitos fundamentais a historicidade, a imprescritibilidade e a relatividade.

06.767 A DUDH assegura a todo ser humano o direito a uma nacionalidade e veda a sua supressão arbitrária.

(TRF-6 2025 – Cebraspe) Com base na teoria geral dos direitos fundamentais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), julgue os itens a seguir.

06.768 Os objetivos e metas de desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030 da ONU são integrados e indivisíveis, de natureza global e levam em consideração as distintas realidades, capacidades e níveis de desenvolvimento nacionais.

06.769 Entre as características dos direitos fundamentais citam-se o seu caráter absoluto, bem como a expansividade e a universalidade.

06.770 A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão contempla direitos de primeira e de terceira geração, mas não trata de direitos de segunda geração.

06.771 As revoluções liberais inglesa, americana e francesa, e suas respectivas declarações de direitos constituem importantes marcos históricos de afirmação dos direitos humanos.

(Polícia Federal 2025 – Cebraspe) A respeito dos direitos humanos e da sua previsão em tratados e convenções, julgue os itens a seguir.

06.772 Os Estados-partes da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados devem conferir aos refugiados que residam regularmente em seu território tratamento tão favorável quanto possível, e não menos favorável do que é dado aos estrangeiros em geral, no que diz respeito ao exercício de profissões liberais por aqueles refugiados que assim o desejarem e que possuam diploma devidamente reconhecido pelo Estado-parte.

06.773 O STF consolidou o entendimento de que os tratados e as convenções referentes a direitos humanos e subscritos pelo Brasil sem seguir o rito constitucionalmente determinado são considerados normas supraleais, de maneira a assegurar a supremacia da Constituição e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância dos direitos humanos no ordenamento jurídico.

06.774 Os Estados-partes da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher comprometem-se a garantir que nem o casamento com um estrangeiro nem a mudança de nacionalidade do marido durante o casamento modifiquem automaticamente a nacionalidade da esposa, convertam-na em apátrida ou a obriguem a adotar a nacionalidade do cônjuge.

06.775 O duplo grau de jurisdição é um direito reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual foi incorporada ao direito brasileiro.

06.776 Devido ao princípio da subsidiariedade, para que uma pessoa possa apresentar diretamente à Comissão Americana de Direitos Humanos petição com denúncia ou queixa acerca de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, é preciso que tenha havido o esgotamento de todos os recursos na jurisdição interna, não bastando a simples mora do Estado-parte no julgamento de tais recursos, ainda que injustificada.

(Polícia Federal 2025 – Cebraspe) Julgue os itens seguintes, relativos ao disposto na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados e na Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

06.777 Os Estados-partes da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes devem incluir os atos de tortura como crimes extraditáveis em todos os tratados de extradição que vierem a concluir entre si.

06.778 A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados veda aos Estados contratantes, em qualquer circunstância, a expulsão de refugiados.

(Polícia Federal 2025 – Cebraspe) Considerando o disposto na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, julgue os itens a seguir.

06.779 Os Estados-partes da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher devem conceder às mulheres prioridades no que diz respeito a direitos e responsabilidades referentes a tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos.

06.780 De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, os Estados contratantes não devem impor aos refugiados despesas fiscais, a exemplo de taxas e impostos.

06.781 A adesão à Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados impõe ao Estado contratante a obrigação de conceder aos refugiados o mesmo tratamento concedido aos nacionais no que se refere ao ensino primário.

06.782 Os Estados-partes da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial devem assegurar a qualquer pessoa que estiver sob sua jurisdição o direito de pleitear, perante os tribunais nacionais, reparação justa e adequada por qualquer dano de que tenha sido vítima em decorrência de tal discriminação.

(Polícia Federal 2025 – Cebraspe) Julgue os itens seguintes, de acordo com a Convenção para a Prevenção e Punição ao Crime de Genocídio, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado.

06.783 Os Estados-partes das citadas convenções referentes a tortura e desaparecimento forçado são impedidos de promover a expulsão, devolução ou extradição de pessoa a Estado onde haja risco de ela ser vítima de desaparecimento forçado ou submetida a tortura.

06.784 O genocídio não pode ser considerado crime político para efeitos de extradição.

(Polícia Federal 2025 – Cebraspe) Acerca de asilo político, extradição e expulsão, julgue os itens a seguir.

06.785 A concessão de asilo político constitui princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil.

06.786 Como princípio constitucional que rege as relações internacionais brasileiras, não será concedida a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião.

06.787 (OAB 2025 – FGV) No que concerne aos *standards* internacionais atualmente adotados para defesa do Direito Humano à Igualdade, assinale a afirmativa correta.

A) O direito à igualdade abrange atualmente três dimensões, havendo amplo consenso quanto à existência de uma dimensão de ordem formal, também compreendida como igualdade perante a lei; uma segunda dimensão, de ordem material, comumente relacionada ao conceito de justiça retributiva; e uma terceira dimensão, de ordem instrumental, que reconhece no direito à igualdade a condição viabilizadora da concretização de outros direitos fundamentais.

B) No âmbito do sistema global de proteção aos direitos humanos, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher pode ser apontada como importante instrumento para superação das desigualdades de gênero. Contudo, o instrumento não admite de forma expressa a utilização de ações afirmativas, ou medidas compensatórias, destinadas a acelerar o processo de superação das desigualdades existentes.

C) A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial rechaça a possibilidade dos Estados-parte estabelecerem medidas de tratamento desigual, em detrimento de grupos étnicos historicamente mais favorecidos, por considerar que a referida prática pode configurar a conduta expressamente vedada do denominado “racismo reverso”.

D) Ao interpretar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Corte IDH reconhece a possibilidade de serem adotados critérios para “distinção” de tratamento entre determinados grupos de indivíduos. O que não se admite é a prática de condutas “discriminatórias”. Para a Corte, as “distinções” constituem diferenças compatíveis com a Convenção Americana por serem razoáveis e objetivas. Já as “discriminações” constituem diferenças arbitrárias que redundam em prejuízo dos Direitos Humanos.

06.788 (CNU 2025 – FGV) As Regras de Mandela e as Regras de Bangkok são importantes documentos relacionados ao sistema prisional.

Sobre elas, é correto afirmar que:

A) são tratados internacionais com força vinculante para os Estados signatários;

B) são conjuntos de regras da Organização das Nações Unidas (ONU), sem caráter obrigatório, fornecendo padrões e princípios para o tratamento de pessoas privadas de liberdade;

C) são normas técnicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estabelecem padrões mínimos de infraestrutura prisional, com foco em higiene e salubridade;

D) as Regras de Bangkok correspondem às Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, com a versão original datada de 1955;

E) as Regras de Mandela se destinam com exclusividade às mulheres privadas de liberdade, recomendando medidas que visem a evitar o encarceramento, especialmente nas hipóteses de mulheres grávidas, mães com filhos pequenos e mulheres vítimas de violência doméstica.

06.789 (CNU 2025 – FGV) A literatura sobre os movimentos migratórios internacionais contemporâneos tem enfatizado a complexidade crescente das motivações e dos perfis dos sujeitos migrantes. No caso da emigração brasileira para Portugal, os estudos recentes indicam transformações importantes tanto nos fluxos quanto nas razões que sustentam os deslocamentos.

A esse respeito, analise as interpretações apresentadas a seguir.

I. “Em conclusão, enfatizamos a necessidade de considerar como as condições políticas da sociedade de origem e as aspirações de estilo de vida 'cosmopolita' interagem na tomada de decisões de migrantes qualificados.” (Azevedo et al., 2022)

II. “O reconhecimento das limitações das teorias neoclássicas ocasionou novas proposições sobre a relação entre economia e migração, que ficaram mais conhecidas como nova economia da migração [...]. A unidade familiar, que nessa abordagem é considerada o principal agente econômico, tem a estratégia diferente daquela [...] descrita na teoria neoclássica. No lugar de maximizar suas necessidades, aqui o principal objetivo é a minimização do risco econômico.” (Brum, 2024, p. 100-101)

III. “A partir de meados da primeira década do novo século [...] verificou-se uma progressiva diversificação de perfis: alguns migrantes mais qualificados e, sobretudo, muitos estudantes.” (Fernandes et al., 2020)

IV. “Para além de fatores macro (como políticas migratórias), micro (como estratégias familiares) e meso (como redes migratórias), destaca-se o crescimento de estudantes brasileiros como novos atores no cenário da imigração.” (Iorio e Ferreira, 2023)

Com base nesses excertos e nos debates contemporâneos sobre migração, é correto afirmar que:

A) os textos apontam para a coexistência de múltiplos fatores — políticos, econômicos e subjetivos — na decisão migratória, problematizando tanto os modelos clássicos quanto as visões que romantizam o “estilo de vida”;

B) as teorias neoclássicas explicam de forma abrangente a recente emigração brasileira, especialmente por sua capacidade de integrar fatores como redes sociais e políticas migratórias;

- C) os fatores macroeconômicos foram suprimidos como explicação central da emigração brasileira, sendo substituídos por motivações predominantemente culturais e educacionais;
- D) a migração estudantil para Portugal substituiu integralmente os fluxos migratórios anteriores, indicando um rompimento estrutural no perfil do migrante brasileiro;
- E) a ideia de mobilidade qualificada está associada à precarização laboral no país de destino, o que desestimula o prolongamento da permanência e acarreta o retorno em massa à sociedade de origem.



GABARITOS

CACD	06.037. E	06.512. B	06.549. C
06.001. A	06.038. C	06.513. C	06.550. D
06.002. A	06.039. C	06.514. D	06.551. B
06.003. E	06.040. C	06.515. B	06.552. C
06.004. C ¹	06.041. E	06.516. E	06.553. C
06.005. E	06.042. C	06.517. E	06.554. E
06.006. E	06.043. C	06.518. C	06.555. B
06.007. E	06.044. C	06.519. C	06.556. B
06.008. C	06.045. E	06.520. A	06.557. E
06.009. E	06.046. C	06.521. E	06.558. C
06.010. C	06.047. E	06.522. C	06.559. E
06.011. C	06.048. C	06.523. C	06.560. C
06.012. E	06.049. C	06.524. E	06.561. E
06.013. E	06.050. E	06.525. C	06.562. C
06.014. E	06.051. C	06.526. E	06.563. A
06.015. C	06.052. E	06.527. B	06.564. E
06.016. E	06.053. C	06.528. B	06.565. B
06.017. C	06.054. C	06.529. A	06.566. D
06.018. E	06.055. E	06.530. B	06.567. E
06.019. E	06.056. E ²	06.531. E	06.568. C
06.020. C	06.057. X ³	06.532. A	06.569. C
06.021. E	06.058. E	06.533. A	06.570. C
06.022. E	06.059. C	06.534. C	06.571. E
06.023. C	06.060. E	06.535. C	06.572. C
06.024. E		06.536. C	06.573. E
06.025. C	Outras provas	06.537. D	06.574. C
06.026. C	06.501. C	06.538. E	06.575. E
06.027. E	06.502. E	06.539. B	06.576. C
06.028. C	06.503. C	06.540. B	06.577. E
06.029. E	06.504. E	06.541. C	06.578. C
06.030. E	06.505. E	06.542. C	06.579. C
06.031. C	06.506. C	06.543. E	06.580. B
06.032. E	06.507. C	06.544. C	06.581. B
06.033. E	06.508. C	06.545. C	06.582. A
06.034. C	06.509. E	06.546. C	06.583. D
06.035. C	06.510. C	06.547. E	06.584. C
06.036. E	06.511. A	06.548. E	06.585. C

¹ O gabarito pode ser questionado, pois o Brasil ratificou a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados em 1960, aderiu ao Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados em 1972, ratificou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial em 1968 e ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1984 – tudo isso antes, portanto, da redemocratização.

² Quando este item foi cobrado no CACD (2024), o Acordo de Pandemias ainda não havia sido adotado pela AMS (a adoção ocorreu em 2025). O restante do item, sobre as posições do Brasil no processo negociador, está correto.

³ Gabarito preliminar: Certo. Justificativa da banca para a anulação: “O emprego da expressão ‘teorias clássicas do direito interacional público’ causa ambiguidade na redação do item.”

06.586. C	06.636. C	06.686. D	06.736. C
06.587. C	06.637. E	06.687. C	06.737. E
06.588. C	06.638. D	06.688. E	06.738. E
06.589. E	06.639. E	06.689. C	06.739. E
06.590. B	06.640. B	06.690. D	06.740. E
06.591. A	06.641. B	06.691. A	06.741. C
06.592. B	06.642. C	06.692. A	06.742. C
06.593. D	06.643. E	06.693. A	06.743. C
06.594. C	06.644. C	06.694. B	06.744. C
06.595. E	06.645. E	06.695. B	06.745. E
06.596. A	06.646. E	06.696. C	06.746. C
06.597. C	06.647. B	06.697. E	06.747. E
06.598. E	06.648. A	06.698. E	06.748. C
06.599. C	06.649. A	06.699. C	06.749. E
06.600. E	06.650. E	06.700. D	06.750. C
06.601. C	06.651. E	06.701. B	06.751. E
06.602. C	06.652. E	06.702. E	06.752. C
06.603. C	06.653. E	06.703. B	06.753. C
06.604. E	06.654. C	06.704. D	06.754. E
06.605. C	06.655. D	06.705. C	06.755. E
06.606. C	06.656. C	06.706. E	06.756. E
06.607. A	06.657. E	06.707. A	06.757. C
06.608. D	06.658. E	06.708. C	06.758. E
06.609. E	06.659. C	06.709. E	06.759. C
06.610. C	06.660. E	06.710. C	06.760. C
06.611. C	06.661. E	06.711. A	06.761. E
06.612. C	06.662. E	06.712. B	06.762. C
06.613. E	06.663. C	06.713. C	06.763. E
06.614. E	06.664. A	06.714. E	06.764. E
06.615. E	06.665. C	06.715. C	06.765. E
06.616. C	06.666. C	06.716. E	06.766. C
06.617. C	06.667. E	06.717. C	06.767. C
06.618. C	06.668. C	06.718. E	06.768. C
06.619. C	06.669. E	06.719. C	06.769. E
06.620. E	06.670. C	06.720. E	06.770. E
06.621. E	06.671. C	06.721. E	06.771. C
06.622. C	06.672. C	06.722. E	06.772. C
06.623. B	06.673. E	06.723. C	06.773. C
06.624. C	06.674. E	06.724. E	06.774. C
06.625. A	06.675. B	06.725. C	06.775. C
06.626. E	06.676. A	06.726. C	06.776. E
06.627. C	06.677. C	06.727. E	06.777. C
06.628. E	06.678. C	06.728. C	06.778. E
06.629. B	06.679. E	06.729. B	06.779. E
06.630. C	06.680. E	06.730. B	06.780. E
06.631. E	06.681. E	06.731. B	06.781. C
06.632. C	06.682. C	06.732. D	06.782. C
06.633. E	06.683. A	06.733. C	06.783. C
06.634. A	06.684. D	06.734. E	06.784. C
06.635. C	06.685. D	06.735. C	06.785. C



06.786. E

06.787. D

06.788. B

06.789. A

